

금융회사 인허가 매뉴얼
- (1) 금융지주 -

2025. 12

금 융 민 원 센 터

「금융회사 인허가 매뉴얼」 이용 안내

이 책자는 금융회사 설립 및 경영 관련 각종 인허가 업무를 담당하는 실무자 및 일반인을 위하여 금융회사의 인허가 업무에 대한 이해를 높이고 인허가 신청시 업무에 참고자료로 활용할 수 있도록 작성되었습니다.

금융당국에 자주 접수되는 인허가 업무를 금융회사 유형별 (금융지주, 은행, 금융투자, 보험, 서민금융·여신전문금융, 전자금융·신용정보·신용평가, 공통)로 정리하였습니다.

각 인허가 업무별로 개요, 절차, 심사기준, 신청서 작성요령, 기존판단사례, 유권해석, 법규오해 사례 및 관련 법규 등의 순으로 기술하여 해당 인허가 업무와 관련한 정보를 종합적으로 확인할 수 있도록 하였습니다.

책자에 수록된 내용은 법적 구속력이 없는 업무 참고용 자료임을 알려드리며, 보다 정확한 내용은 반드시 관련 법규를 확인하시기 바랍니다.

목 차

- (1) 금융지주회사 설립 인가 1
- (2) 금융지주회사 자회사등 편입 승인 20
- (3) 금융지주회사(은행지주회사 제외) 대주주 변경 승인 ... 32

1. 금융지주

(1) 금융지주회사 설립 인가

I. 금융지주회사 설립인가 개요

1. 금융지주회사 설립인가의 의의

- 금융지주회사는 은행, 금융투자업자, 보험회사 등 여타 금융회사를 지배하며 고도의 공공성을 지니므로 금융지주회사에 해당하는 경우에는 금융위원회의 인가를 받아야 함(법 제3조)

2. 금융지주회사 정의

- 금융기관¹⁾ 또는 금융업 밀접회사²⁾를 주식(지분)의 소유를 통하여 지배³⁾하는 것을 주된 사업⁴⁾으로 하며 1이상의 금융기관을 지배하는 회사로서 금융위의 인가를 받은 주식회사⁵⁾(법 제2조 제1항)

1) 한국표준산업분류에 의한 금융 및 보험업을 영위하는 회사 (영 제2조 제1항)

2) 전산·정보처리회사, 자산관리회사, 조사연구회사, 기관전용 사모펀드의 GP 등 (영 제2조 제2항)

3) 금융지주회사가 단독으로 또는 특수관계자가 합하여 "계열회사(공정거래법)"의 최다출자자가 되는 것 (영 제2조 제3항)

4) 회사가 소유한 자회사 주식가액이 회사 자산총액의 50% 이상일 것 (영 제2조 제4항)

5) 직전 사업연도말 현재 자산총액이 5천억원 이상일 것 (영 제2조 제5항)

3. 금융지주회사 업무

- 금융지주회사는 자회사의 경영관리업무와 그에 부수하는 업무를 수행하며 대통령령으로 정하는 업무를 제외하고는 영리를 목적으로 하는 다른 업무를 영위할 수 없음(법 제15조)
- 경영관리 업무로는 자회사등에 대한 사업목표 부여, 경영성과 평가, 경영 지배구조 결정, 업무 및 재산상태 검사, 내부통제 및 위험관리 업무 등이 있음(영 제11조 제1항 1호)
- 경영관리에 부수하는 업무로는 자회사등에 대한 자금지원 및 이를 위한 자금조달, 자회사에 대한 출자, 자회사등의 금융상품 개발·판매를 위한 지원¹⁾, 전산·법무·회계 등 자회사등의 업무를 지원하기 위하여 자회사등으로부터 위탁 받은 업무²⁾ 등이 있음(영 제11조 제1항 2호)

< 1) 금융상품 개발·판매를 위한 지원 등 업무의 세부 내용 [영 별표3] >

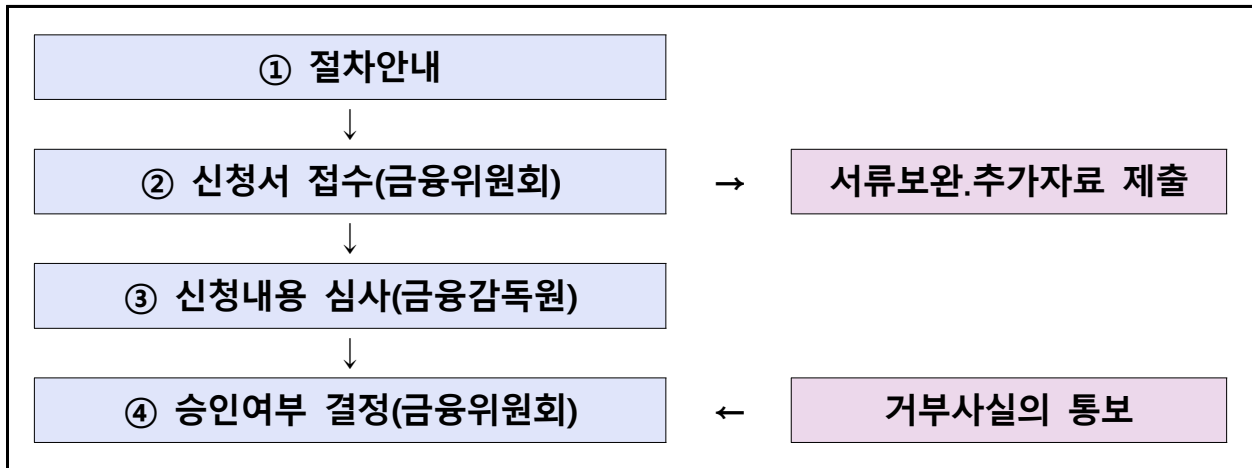
- 자회사등의 금융상품 개발·판매를 위한 기획·조사·분석
- 자회사등과의 설비·전산시스템 등의 공동활용 등을 위한 지원
- 자회사등의 업무와 관련된 전산시스템 및 소프트웨어의 개발 및 제공
- 자회사등에 대한 상표권 및 특허권 등 지적재산권의 제공
- 업무용 부동산의 소유 및 자회사등에 대한 임대
- 자회사등이 영업을 위해 사용하는 재산의 소유 및 제공

< 2) 전산·법무·회계 등 업무지원을 위하여 위탁받은 업무의 세부내용 [영 별표3] >

- | | |
|-------------------|------------------|
| · 전산시설 등 전산 관련 업무 | · 회계관리업무 |
| · 인사관리 및 연수 | · 홍보업무 |
| · 총무업무 | · 신용위험의 분석·평가 |
| · 조사분석업무 | · 그 밖에 이에 준하는 업무 |
| · 법률 및 세무 업무 | |

II. 금융지주회사 설립인가 절차

1. 설립인가 절차 흐름도



1) 심사기간 : 2개월 (자료보완에 소요되는 기간 제외)

2) 중간보고 : 감독원장은 신청서 접수일부터 2개월이 경과된 안건의 심사 진행상황 및 예상 종료 시점을 매월 금융위원회에 보고

III. 금융지주회사 설립인가 심사기준

* 법 제3조·제4조, 영 제4조·제5조 등 참조

가. 사업계획의 타당성 (금융지주회사 및 자회사등)

- 사업계획이 지속적인 영업을 영위하기에 적합하고 추정재무제표 및 수익전망이 사업계획에 비추어 타당성이 있을 것

< 사업계획 세부 심사기준 (감독규정 [별표 1의7]) >

- 경영목표나 경쟁상황 등을 종합적으로 고려한 경영전략이 마련되어 있을 것
- 사업계획이 객관적인 자료를 근거로 추정이 이루어졌으며, 시장상황에 비추어 타당성이 있을 것
- 사업계획을 고려하여 추정재무제표가 작성되었으며, 추정 영업손익·영업비용의 증감에 있어 일관성이 유지되고 합리적인 설명이 가능할 것
- 주력자회사에 대한 효율적 경영관리와 충분한 지배력 행사가 가능할 것

- 사업계획의 추진에 소요되는 자본 등 자금의 조달방법이 적정할 것
- 법령에 위반되지 아니하고 건전한 금융질서를 저해할 우려가 없을 것
- 외국법인인 자회사가 손자회사를 지배하려는 경우 그 손자회사가 국내 금융기관이 아닐 것
- 관련시장에서의 경쟁을 실질적으로 제한하지 않을 것

나. 재무·경영 상태의 건전성(금융지주회사 및 자회사등)

- 은행지주회사인 경우에는 보통주자본비율, 기본자본비율 및 총자본비율이 다음의 최소 준수비율 이상일 것

1. 2013년 12월 1일 이후

보통주 자본비율	기본자본비율	총자본 비율
3.5%	4.5%	8.0%

2. 2014년 1월 1일 이후

보통주 자본비율	기본자본비율	총자본 비율
4.0%	5.5%	8.0%

3. 2015년 1월 1일 이후

보통주 자본비율	기본자본비율	총자본 비율
4.5%	6.0%	8.0%

또한, 은행지주회사의 손실흡수능력을 높이기 위하여 추가적으로 유지해야 하는 자본(이하 “자본보전완충자본”이라 한다)을 포함한 자본비율이 아래 기준 이상일 것

	보통주자본비율	기본자본비율	총자본비율
2015년 이전	없음		
2016년 1월 1일 이후	$5.125\% + K/4$	$6.625\% + K/4$	$8.625\% + K/4$
2017년 1월 1일 이후	$5.75\% + K/2$	$7.25\% + K/2$	$9.25\% + K/2$
2018년 1월 1일 이후	$6.375\% + K*3/4$	$7.875\% + K*3/4$	$9.875\% + K*3/4$
2019년 1월 1일 이후	$7.0\% + K$	$8.5\% + K$	$10.5\% + K$

* K : 금융지주회사 감독규정 §25의2③에 따른 시스템적 중요 은행지주회사 추가자본과 §25의3① 및 ③에 따른 경기대응완충자본의 합

- 비은행지주회사인 경우에는 필요자본 합계액에 대한 자기자본 순합계액의 비율이 100% 이상일 것
- 자회사등의 경영건전성 여부를 평가한 결과 그 자회사등의 경영상태가 건전할 것
 - 자회사등이 주력자회사*인 경우 : 당해 회사에 적용되는 금융관련법령에 의한 경영실태평가결과 종합평가등급이 2등급 이상에 해당하는 경우

* 금융지주회사가 자회사등을 통하여 영위하는 금융업종중 가장 큰 업무비중(신탁계정을 제외한 자산규모 기준, 동일업종 자회사가 2이상인 경우 합산)을 차지하는 금융업종을 영위하는 자회사(은행지주의 경우 은행 자회사)
 - 자회사등이 주력자회사가 아닌 경우 : 당해 회사에 적용되는 금융관련법령에 의한 경영실태평가결과 종합평가등급 3등급 이상 및 다음의 재무건전성 기준을 충족하는 경우

< 비주력 자회사등의 재무건전성 기준 >

· 은행	최근 분기말 현재 총자본비율이 8%, 기본자본비율이 6%, 보통주자본비율이 4.5% 이상일 것
· 투자매매·중개업자	최근 분기말 현재 순자본비율이 100% 이상일 것
· 보험회사	최근 분기말 현재 지급여력비율이 100% 이상일 것
· 그외	당해 금융기관에 적용되는 재무건전성기준 이상일 것

다. 대주주 요건

- 대주주(최대주주의 특수관계인인 주주 포함, 최대주주가 법인인 경우 그 법인의 주요 경영사항에 사실상의 영향력을 행사하는 주주* 포함)가 충분한 출자능력, 건전한 재무상태, 사회적 신용을 갖추고 있을 것

* 최대주주인 법인의 최대주주, 대표자, 주요 경영사항에 사실상의 영향력을 행사하는 주주(영 제5조 제2항)

<대주주 요건 (금융지주회사법 시행령 제5조 제3항 별표1) >

구분	요건
1. 대주주가 「금융위원회의 설치 등에 관한 법률」 제38조에 따라 금융감독원의 검사를 받는 기관(기관전용 사모집합투자기구등 및 기금등은 제외하며, 이하 이 표에서 "금융기관"이라 한다)인 경우	가. 최근 사업연도 말 현재 대차대조표상 자산총액에서 부채총액을 뺀 금액(이하 "자기자본"이라 한다)이 출자하려는 금액의 3배 이상으로서 금융위원회가 정하는 기준을 충족할 것 나. 해당 금융기관에 적용되는 재무건전성에 관한 기준으로서 금융위원회가 정하는 기준을 충족할 것 다. 해당 금융기관이 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 상호출자제한기업집단등(이하 "상호출자제한기업집단등"이라 한다)이거나 같은 법에 따른 기업집단으로서 금융위원회가 정하는 주채무계열(이하 "주채무계열"이라 한다)에 속하는 회사인 경우에는 해당 상호출자제한기업집단등 또는 주채무계열의 부채비율(최근 사업연도 말 현재 대차대조표상 부채총액을 자기자본으로 나눈 비율을 말하며, 이 경우 금융기관은 부채비율 산정대상에서 제외한다. 이하 같다)이 100분의 300 이하로서 금융위원회가 정하는 기준을 충족할 것 라. 출자금은 금융위원회가 정하는 바에 따라 차입으로 조성된 자금이 아닐 것 마. 다음의 요건을 충족할 것. 다만, 그 위반 등의 정도가 경미하다고 금융위원회가 인정하는 경우는 제외한다. 1) 최근 5년간 법, 이 영, 금융관련법령, 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 또는 「조세범 처벌법」을 위반하여 처벌받은 사실이 없을 것 2) 최근 5년간 채무불이행 등으로 건전한 신용질서를 저해한 사실이 없을 것 3) 「금융산업의 구조개선에 관한 법률」에 따라 부실금융

	기관으로 지정되거나 법 또는 금융관련법령에 따라 허가·인가 또는 등록이 취소된 금융기관의 대주주 또는 그 특수관계인이 아닐 것. 다만, 법원의 판결에 의하여 부실책임이 없다고 인정된 자 또는 부실에 따른 경제적 책임을 부담하는 등 금융위원회가 정하는 기준에 해당하는 자는 제외한다. 4) 그 밖에 1)부터 3)까지의 규정에 준하는 것으로서 건전한 금융거래질서를 저해한 사실이 없을 것
2. 대주주가 기금등인 경우	제1호라목 및 마목의 요건을 충족할 것
3. 대주주가 제1호 및 제2호 외의 내국법인(기관전용사모집합투자기구등은 제외한다. 이하 같다)인 경우	가. 최근 사업연도 말 현재 자기자본이 출자하려는 금액의 3배 이상으로서 금융위원회가 정하는 기준을 충족할 것 나. 최근 사업연도 말 현재 부채비율이 100분의 300 이하로서 금융위원회가 정하는 기준을 충족할 것 다. 해당 법인이 상호출자제한기업집단등의 계열회사이거나 주채무계열에 속하는 회사인 경우에는 해당 상호출자제한기업집단등 또는 주채무계열의 부채비율이 100분의 300 이하로서 금융위원회가 정하는 기준을 충족할 것 라. 제1호라목 및 마목의 요건을 충족할 것
4. 대주주가 내국인으로서 개인인 경우	가. 「금융회사의 지배구조에 관한 법률」 제5조제1항 각 호의 어느 하나에 해당되지 않을 것 나. 제1호라목 및 마목의 요건을 충족할 것
5. 대주주가 외국 법인인 경우	가. 인가신청일 현재 외국에서 은행업, 금융투자업, 보험업 또는 이에 준하는 업으로서 금융위원회가 정하는 금융업을 영위하는 회사(이하 "외국금융회사"라 한다)이거나 외국 금융회사의 지주회사일 것 나. 최근 사업연도 말 현재 자기자본이 출자하려는 금액의 3배 이상으로서 금융위원회가 정하는 기준을 충족할 것 다. 국제적으로 인정받는 신용평가기관으로부터 투자적격 이상의 신용평가등급을 받거나 외국 법인이 속한 국가의 감독기관이 정하는 재무건전성에 관한 기준을 충족하고 있는 사실이 확인될 것 라. 최근 3년간 금융업의 영위와 관련하여 외국 법인이 속한 국가의 감독기관으로부터 법인경고 이상에 해당하는 행정처분을 받거나 벌금형 이상에 해당하는 형사처벌을 받은 사실이 없을 것 마. 제1호마목의 요건을 충족할 것
6. 대주주가 외국인인 개인인 경우	가. 인가신청일 현재 5년 이상 외국금융회사의 상근임원으로 근무한 경력이 있을 것 나. 「금융회사의 지배구조에 관한 법률」 제5조제1항 각 호의 어느 하나에 해당되지 않을 것 다. 외국인이 속한 국가의 금융감독기관으로부터 해당 외

	국민이 본국의 금융지주회사의 대주주로서 결격사유에 해당되지 아니한다는 확인이 있을 것 라. 출자금은 금융위원회가 정하는 바에 따라 차입으로 조성된 자금이 아닐 것 마. 제1호마목의 요건을 충족할 것
7. 대주주가 기관전용 사모집합투자기구등인 경우	기관전용 사모집합투자기구의 업무집행사원과 그 출자지분이 100분의 30 이상인 유한책임사원 및 기관전용 사모집합투자기구를 사실상 지배하고 있는 유한책임사원이 다음 각 목의 어느 하나에 해당하거나 투자목적회사의 주주나 사원인 기관전용 사모집합투자기구의 업무집행사원과 그 출자지분이 100분의 30 이상인 주주나 사원 및 투자목적회사를 사실상 지배하고 있는 주주나 사원이 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우에는 각각 다음 각 목의 구분에 따른 요건을 충족할 것 가. 제1호의 금융기관인 경우: 제1호나목·다목 및 마목의 요건을 충족할 것 나. 제2호의 기금등인 경우: 제1호마목의 요건을 충족할 것 다. 제3호의 내국법인인 경우: 제1호마목 및 제3호나목·다목의 요건을 충족할 것 라. 제4호의 내국인으로서 개인인 경우: 제1호마목 및 제4호가목의 요건을 충족할 것 마. 제5호의 외국 법인인 경우: 제1호마목, 제3호나목(금융업을 영위하는 법인은 제외한다) 및 제5호다목·라목의 요건을 충족할 것 바. 제6호의 외국인인 개인인 경우: 제1호마목 및 제6호나목의 요건을 충족할 것

<비고>

1. 제5조제2항 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게는 이 표 제1호마목 또는 제5호라목의 요건만 적용한다. 다만, 최대주주인 법인이 기관전용 사모집합투자기구등인 경우에는 이 표 제7호의 요건을 적용한다.
2. 자기자본을 산정할 때에는 최근 사업연도 말 이후 인가신청일까지의 자본금의 증감분을 포함하여 계산한다.
3. 이 표 제5호를 적용할 때에는 대주주인 외국 법인이 지주회사이어서 이 표 제5호 각 목의 전부 또는 일부를 그 지주회사에 적용하는 것이 곤란하거나 불합리한 경우에는 그 지주회사가 인가신청 시에 지정하는 회사(해당 지주회사의 경영을 사실상 지배하고 있는 회사 또는 해당 지주회사가 경영을 사실상 지배하고 있는 회사로 한정한다)가 이 표 제5호 각 목의 전부 또는 일부를 충족하는 때에는 그 지주회사가 그 요건을 충족한 것으로 본다.

라. 주식교환비율의 적정성

- 상법상 주식의 포괄적 교환 또는 포괄적 이전에 의하여 완전지주회사가 되는 경우 주식교환비율*이 적정할 것
(자본시장법 시행령 제176의 5)

* 완전모회사가 되는 회사의 교환가격과 완전자회사가 되는 회사의 교환가격 중 높은 가격을 낮은 가격으로 나눈 비율

- ① 주권상장법인 간의 교환·이전 : 최근 1개월간 평균종가, 최근 1주일간 평균종가, 최근일의 종가를 산술평균한 가액을 기준으로 100분의 10의 범위에서 할인 또는 할증한 가액
- ② 주권상장법인이 아닌 법인 간의 교환·이전 : 자산가치와 수익가치를 가중산술평균한 가액
- ③ 주권상장법인과 주권상장법인이 아닌 법인 간의 교환·이전 : 주권상장법인은 위 ①의 기준에 의한 가격, 非주권상장법인은 위 ②의 기준에 의한 가격

Ⅳ. 금융지주회사 설립인가 신청서 작성 요령

1. 인가 신청서 양식

〈별지 제5호 서식〉

금융지주회사 설립 인가 신청서				
신청 내용	상 호			
	본 점 소 재 지		연 락 처	전화: 팩스:
	대 표 자		주민등록번호	
	자 본 (납입자본금)	백만원(백만원)		
	자회사 및 손자회사			
「금융지주회사법」 제3조, 동법 시행령 제4조 및 「금융지주회사감독규정」 제7조 규정에 의하여 금융지주회사 설립 인가를 위와 같이 신청합니다. 붙 임 : 금융지주회사등의 주요현황(시행령 제4조제1항 각 호의 내용 포함) 1부. 년 월 일 신청인(대리인) 서명 또는 인 금융위원회 귀중 사본수신 : 금융감독원장				
☐ 첨부서류 1. 금융지주회사등의 정관 및 등기부등본 2. 금융지주회사 발기인회의의사록 또는 창립총회의사록(주식이전의 경우 주식이전승인 주주총회의안) 3. 변태설립사항이 있는 경우 감사인등의 보고서 및 그 부속서류(감사인등의 보고에 관한 법원의 재판이 있는 경우 그 재판서의 등본) 4. 자본금납입증명서(현물출자이행확인서 포함) 5. 금융지주회사등의 임원의 이력서 및 경력증명서 6. 금융지주회사등의 재무제표와 그 부속서류 7. 금융지주회사등의 향후 3년간 사업계획서(추정재무제표 포함) 및 예상수지계산서(자금조달방법 등 구체적인 세부계획 포함) 8. 금융지주회사등의 주주현황 9. 금융지주회사의 대주주 현황(소유주식수, 상호간 관계, 출자금액, 자기자본비율등(재무건전성 기준에 근거한 비율), 부채비율, 대주주 자격요건 확인서류 및 출자재원 확인서류 포함) 10. 신청인의 주주현황 및 계열회사현황 11. 금융지주회사등의 소유주식명세서 12. 「금융회사의 지배구조에 관한 법률」 제5조, 제6조, 제10조, 제11조, 제19조 등의 준수여부를 입증하는 서류 13. 주식이전의 경우 주식교환비율이 적정함을 확인할 수 있는 서류(외부평가기관이 당해 회사와 이해상충관계가 없음을 확인할 수 있는 서류 포함) 14. 기타 금융위원회가 필요하다고 인정하는 서류 * 1, 2, 8, 10, 11호의 첨부서류는 사본1부 제출				

(붙임)

금융지주회사등의 주요현황

1. 금융지주회사

○○회사	본점소재지			설립(예정)일	
	임원	직위	성명	주민등록번호	주소
	임직원수		시설현황		
	재무현황 (백만원)	자산		부채	
				자본(납입자본금)	
		자회사주식가액의 합계액		자회사주식가액의 합계액 /자산총액의 비율(%)	
	주요주주	주요주주명	소유주식수(주)		지분율(%)

2. 자회사

○○회사	본점소재지			설립일		
	상장일			자본(납입자본금)		
	자산		부채		지주회사지분율	
	임원	직위	성명	주민등록번호	주소	
	임직원수				시설현황	
	영위업무의 종류					

3. 손자회사*

○○회사	본점소재지			설립일			
	상장일			자본(납입자본금)			
	자산		부채		모회사지분율		
	임원	직위	성명	주민등록번호	주소		
	임직원수				시설현황		
	영위업무의 종류						

* 손자회사가 지배하고 있는 회사가 있는 경우 별도 기재

2. 인가 신청서 항목별 작성요령

〈신청내용〉

신청 내용	상 호	①		
	본 점 소 재 지		연 락 처	전화: 팩스:
	대 표 자	②	주민등록번호	
	자본금(납입자본금)	③		
	자회사 및 손자회사	④		

- ① 신청인 또는 설립 예정인 금융지주회사의 상호를 기재. 단, 금융지주회사의 상호가 확정되는 않은 경우에는 예정 상호 앞에 '가칭'임을 밝힘

* (예시) (가칭) 주식회사 OO금융지주

- ② 신청인의 대표자 또는 설립 예정인 금융지주회사의 대표이사를 기입. 단, 금융지주회사의 대표이사가 확정되지 않은 경우에는 금융지주회사의 자회사 중 대표자의 성명을 기재하되, 그렇지 않은 경우에는 자회사의 대표이사를 각각 기재

- ③ 신청인의 인가 신청시점 또는 금융지주회사의 설립시점을 기준으로 대차대조표상 자기자본을 자본금 항목에 기재하고, 대차대조표상 자본금을 괄호안 납입자본금에 기입

- ④ 신청인 또는 설립 예정인 금융지주회사의 자회사 및 손자회사를 구분하여 각각 기재

* (예시) 자회사 : OO은행, OO증권
손자회사 : OO자산운용

〈붙임_금융지주회사〉

○○회사	본점소재지			설립(예정)일	
	임원	직위	성명	주민등록번호	주소
		①			
	임직원수	②	시설현황	③	
	재무현황 (백만원)	자산		부채	
				자본금(납입자본금)	④
		자회사주식 가액의 합계액	⑤	자회사주식가액의 합계액/자산총액의 비율(%)	⑥
	주요주주	주요주주명	소유주식수(주)		지분율(%)
		⑦			

- ① 설립 예정인 금융지주회사의 임원을 모두 기재
- ② 설립 예정인 금융지주회사의 설립시점 임원과 직원의 수를 기입
- ③ 설립 예정인 금융지주회사의 소유 부동산, 전산 시스템 주요 기기 등 물적시설 명세를 기재(기재 항목이 많을 경우, 별도의 지면을 할애하여 첨부 가능)
- ④ 인가 신청서상 '신청내용' 항목의 '자본금(납입자본금)'과 동일한 금액을 기재
- ⑤ 금융지주회사의 설립시점 대차대조표상 자회사별 주식가액을 기재한 후 합계를 표시
- ⑥ '재무현황'의 ⑤(자회사주식가액의 합계액)를 '자산'으로 나눈 비율
- ⑦ 인가신청일 현재 금융지주회사의 발행주식총수의 1% 이상을 소유하는 주주의 성명 또는 명칭과 그 소유주식수를 기재한 서류

〈붙임_자회사 또는 손자회사〉

○○회사	본점소재지			설립일			
	상장일	①		자본금(납입자본금)			
	자산	②	부채		지주회사지분율	③	
	임원	직위	성명	주민등록번호	주소		
	임직원수				시설현황		
	영위업무의 종류		④				

※ 회사별 작성

- ① 자회사 또는 손자회사가 주권상장법인 또는 코스닥상장법인 이거나, 금융위가 인정하는 해외시장*에서 상장·등록한 경우 최초 상장일을 기재

* 해외시장의 안정성·유동성·투명성, 외국 거래소의 공시수준·자율규제체계 등을 고려하여 결정(금융지주회사감독규정 §14의2 참조)

- ② 자회사 또는 손자회사의 인가 신청일 기준 최직근 외부감사인의 감사 또는 검토 보고서상 수치를 기입

- ③ 작성대상 회사가 자회사인 경우 금융지주회사가 자회사에 출자한 지분율은 금융지주회사의 소유 주식(지분)수/자회사의 총발행주식(지분)수로서 산정하며

작성대상 회사가 손자회사인 경우 모회사(금융지주회사의 자회사) 상호를 기재한 후, 자회사가 손자회사에 출자한 지분율을 기재

- ④ 자회사 또는 손자회사의 정관상 영위 업무를 기재하고 통계청장이 고시하는 한국표준산업분류상 업종을 부기

3. 인가 신청서 첨부서류 구비·작성 요령

1. 금융지주회사등의 정관 및 등기부등본
2. 금융지주회사 발기인회의의사록 또는 창립총회의사록(주식이전의 경우 주식이전승인 주주총회의안)
3. 변태설립사항이 있는 경우 감사인등의 보고서 및 그 부속서류(감사인등의 보고에 관한 법원의 재판이 있는 경우 그 재판서의 등본)
4. 자본금납입증명서(현물출자이행확인서 포함)
5. 금융지주회사등의 임원의 이력서 및 경력증명서
6. 금융지주회사등의 재무제표와 그 부속서류
7. 금융지주회사등의 향후 3년간 사업계획서(추정재무제표 포함) 및 예상수지계산서(자금조달 방법등 구체적인 세부계획 포함)
8. 금융지주회사등의 주주현황
9. 금융지주회사의 대주주 현황(소유주식수, 상호간 관계, 출자금액, 자기자본비율등(재무건전성기준에 근거한 비율), 부채비율, 대주주 자격요건 확인서류 및 출자재원 확인서류 포함)
10. 신청인의 주주현황 및 계열회사현황
11. 금융지주회사등의 소유주식명세서
12. 「금융회사의 지배구조에 관한 법률」 제5조, 제6조, 제10조, 제11조, 제19조 등의 준수여부를 입증하는 서류
13. 주식이전의 경우 주식교환비율이 적정함을 확인할 수 있는 서류(외부평가기관이 당해 회사와 이해상충관계가 없음을 확인할 수 있는 서류 포함)
14. 기타 금융위가 필요하다고 인정하는 서류

* 1, 2, 8, 10, 11호의 첨부서류는 사본1부 제출

① 임원에 관한 사항

- (이력서) 사실조회를 위해 주민등록번호가 포함된 이력서를 제출하여야 하며, 자필 또는 직인이 찍힌 서류를 제출
- (경력증명서) 신청일로부터 역산하여 5년간의 경력증명서를 제출(회사, 직위, 근무기간, 담당업무 등을 구체적으로 기재)

② 사업계획서 등에 관한 사항

회사의 영위업무 및 전략, 수익전망에 기초한 재무현황, 자금 조달·운용 계획 및 방법, 인력 및 물적시설 현황, 경영지배 구조 현황, 내부통제 현황, 금융소비자 보호 제도, 법적 제한 사항에 대한 해소 방안 등에 관한 사항을 합리적 추정근거를 구체적으로 명시하여 작성

- ③ 금융지주회사등(금융지주회사, 자회사 및 손자회사를 포함하는 개념, 이하 동일)의 주주현황

주주(본인 및 그와 특수관계에 있는 자를 포함하여 기재)의 성명 또는 명칭, 주주별 주식종류별 소유주식수 현황, 주식종류별 지분율 현황, 총발행주식수, 주주현황 기준일 등을 명기

- ⑤ 금융지주회사등의 소유주식명세서

소유 주식종목(회사명), 금융지주회사등과의 관계, 영위 업종(한국 표준산업분류표 활용), 1주당 액면금액, 주식수, 지분율, 취득원가, 대차대조표상 가액, 회계처리 방법(지분법, 공정가액법, 원가법 등) 등을 기재

- ⑥ 「금융회사의 지배구조에 관한 법률」 제5조, 제6조, 제10조, 제11조, 제19조 등의 준수여부를 입증하는 서류

임원의 자격요건, 임원의 겸직제한, 사외이사의 선임, 감사위원회의 구성 등에 관한 법령 사항의 준수 여부를 기재한 후, 공공기관의 입증 서류 및 임원의 자필 서명(직인)을 첨부

- ⑦ 주식이전의 경우 주식교환비율이 적정함을 확인할 수 있는 서류

주식교환 참여 회사별 주식교환비율 산출근거, 주식가치 산정 기준시점, 평가담당 외부기관, 주식가치 산정에 대한 외부기관 평가 의견서(외부기관 대표자 자필 서명(직인) 포함), 외부 평가기관 선정의 적정여부 확인서(주식교환 참여 회사 및 외부 평가기관의 대표자 자필서명(직인) 포함)

- ⑧ 자본금납입증명서 관련 사항

(주금납입증명서, 주금납입통장 사본) 납입은행이 발급한 증명서 원본 또는 사본을 제출해야 함

V. 기존 판단사례

1. 사업계획 요건

- ☐ 금융지주회사 및 자회사등이 되는 회사의 사업계획이 타당하고 건전할 것
- 사업계획이 지속적인 영업영위에 적합하고 추정재무제표 및 수익전망이 사업계획에 비추어 타당성이 있을 것

- ☐ 금융지주회사법상 요구되는 자기자본비율 달성 계획이 구체적으로 마련되어 있고,
- 사업연도별 사업목표와 영업전략 등이 금융지주회사 체제 전환에 따른 구체적인 성장 전략*을 포함하고 있는지 여부를 심사하였음

* 핵심 사업부문의 역량강화, 자회사등간 고객정보 공유를 통한 연계영업 강화 등

◆ 인허가 사례 (금융위 결정내용)

1-(1) 금융지주 설립인가

신 청 회 사	OO금융지주(가칭)	신 청 일	-
처 리 부 서	금융그룹감독실 지주금융그룹감독팀	금융위 결정일	2018. 11. 7.
주 요 골 자	☐ OO은행 등이 주식의 포괄적 이전을 통해 OO금융지주(가칭)를 설립하고자 금융지주회사 설립인가를 신청함에 따라 이를 심사하고 관계부처(공정거래위원회)와 협의하여 설립을 인가		
안 건 내 용	(주)OO금융지주(가칭)의 설립 인가 (주)OO금융지주(가칭)의 설립 신청에 대하여 「금융지주회사법」 제3조 제1항에 따라 다음과 같이 인가한다. - 다 음 - - 상호 : (주)OO금융지주(가칭) - 본점 소재지 : 서울시 O구 - 인가내용 : (주)OO금융지주(가칭)가 주식의 소유를 통하여 6개 자회사 및 16개 손자회사, 1개 증손회사를 지배하는 것을 주된 사업으로 하는 것 - 자회사 : (주)OO은행, △△(생략) - 손자회사 : (주)OO카드, △△(생략) - 증손회사 : □□ - 부대조건 : 납입자본금의 잠식이 발생한 □□의 경우 (주)OO금융지주(가칭) 설립 후 1년 이내에 자본잠식 상태를 해소하고, 그 결과를 지체없이 금융위원회에 보고하여 확인받을 것 - 인가일 : 2018.11.7.		

Ⅵ. 관련 법규

금융지주회사법

§2, §3, §4, §5의2, §6, §15, §43의2

금융지주회사법시행령

§2, §3, §3의2, §3의3, §4, §5, §5의2, §11, §17, §18, §19, §19의2, §21의2, §28, §33의2

금융지주회사감독규정

§2~§12, §13의6, §14의2, §14의3, §25

금융지주회사감독규정시행세칙

§2, §3, §3의2, §5의4, §6

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령

§176의5

금융회사의 지배구조에 관한 법률

§5, §6, §10, §11, §19

독점규제 및 공정거래에 관한 법률

§8의2, §8의3

※ 세부 내용은 법제처 「국가법령정보센터」(www.law.go.kr)을 참고하시기 바랍니다.

1. 금융지주

(2) 금융지주회사 자회사등 편입 승인

I. 자회사등 편입승인 개요

1. 자회사등 편입승인의 의미

- ☐ 금융지주회사의 부실한 자회사등 편입을 사전에 방지하여 금융지주회사 그룹의 건전경영을 도모하고자
 - 금융지주회사가 다른 회사를 지배하여 자회사등으로 편입하고자 하는 경우 금융위의 편입승인을 받도록 함

2. 편입승인 신청 주체

- ☐ 금융지주회사가 새로이 자회사를 편입하는 경우 또는 자회사가 새로이 손자회사를 편입하는 경우에도 금융지주회사가 편입승인 신청주체임

3. 편입승인의 예외 (사후신고)

* 법 제18조 제1항, 영 제14조 제1항·제2조 제2항, 감독규정 제1조의2 등 참조

- ☐ 금융지주회사가 자회사 및 손자회사를 편입할 경우 원칙적으로 사전에 금융위의 편입승인을 득해야 하나,

영위업무의 종류 및 특성 등을 감안하여 다음과 같은 회사 등을 자회사로 편입한 경우, 금융위에 사후 신고 절차에 의함

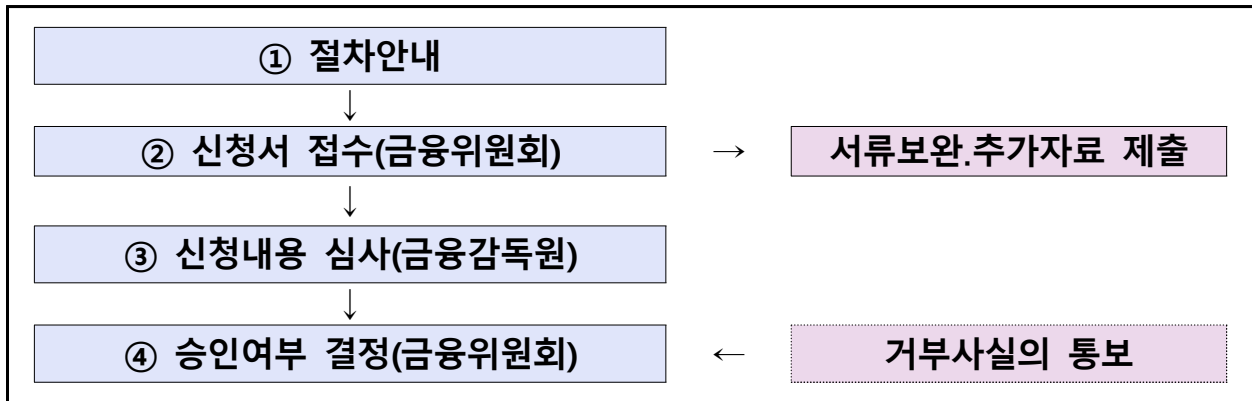
- 설립시 금융위의 인가·허가를 요하지 않는 금융기관
 - 최근 사업연도말 현재 자산 총액이 1천억원 미만인 금융기관
 - 금융지주회사등 사이의 주식 소유관계의 변동, 자회사등 사이의 합병·분할·분할합병·물적분할 등의 경우
 - 금융업 영위와 밀접한 관련이 있는 회사
 - 금융업 영위 회사에 대한 전산·정보처리 등의 용역의 제공
 - 금융기관이 보유한 부동산 기타 자산의 관리
 - 금융업과 관련된 조사·연구
 - 자본시장법에 따라 설립된 기관전용 사모집합투자기구의 재산 운용 등 그 업무집행사원이 행하는 업무
 - 그 밖에 금융기관의 고유업무와 직접적인 관련이 있거나 금융기관의 효율적인 업무수행을 위하여 필요한 사업*
- * i) 은행업감독규정 제49조에 따른 업종, ii) 보험업법 제115조 제1항 각 호, 시행령 제59조 제1항에 따른 업무 iii) 전자금융거래법 제28조 제2항 각 호, 전자금융 감독규정 제3조 각 호에 따른 사업자의 업무 (해당 업무를 주로 영위하는 경우에 한함)

< 편입신고일 관련 금융위원회 유권해석 (16.9.31) >

- 금융지주회사는 신고대상 금융자회사를 편입한 날로부터 30일 이내에 편입신고를 하여야 합니다. 신고의 기준일이 되는 편입한 날이라 함은
- 기존회사인 경우 구주 취득일 또는 신주 납입기일의 익일을 의미하고,
 - 신설회사인 경우에는 설립등기일을 의미하나, 인.허가, 등록 등을 요하는 회사인 때에는 인.허가일, 등록일 등을 의미합니다.

II. 자회사등 편입승인 절차

편입승인 절차 흐름도



- 1) 심사기간 : 2개월 (자료보완에 소요되는 기간 제외)
- 2) 중간보고 : 감독원장은 신청서 접수일부터 2개월이 경과된 안건의 심사 진행상황 및 예상 종료 시점을 매월 금융위원회에 보고

III. 자회사등 편입승인 심사기준

* 법 제17조, 영 제13조, 감독규정 제10조 및 [별표 1-7] 등 참조

구 분	세 부 요 건	확 인 사 항
사 업 계 획 요 건	■사업계획이 지속적인 영업영위와 금융지주회사 및 편입대상회사의 경영건전성유지에 적합하고 추정재무제표 및 수익전망이 사업계획에 비추어 타당성이 있을 것	•사업연도별 사업목표 및 영업전략 등의 적정성 여부 •영업계획 및 자산운용이 적정성 여부 •수익전망의 합리성 및 실현가능성 여부 - 영업이익 및 영업비용의 적정할 것등 •내부통제제도 구축계획의 적정성 여부 •인력운용계획의 적정성 여부 •물적설비 및 전산시스템 구축계획의 적정성 여부 등
	■사업계획의 추진에 소요되는 자본 등 자금조달방법이 적정할 것	•자본 등 소요자금조달계획의 실현가능성 여부 등 - 신규출자, 자금차입 및 내부유보 계획 등이 적정할 것

	■법령에 위반되지 아니하고 건전한 금융질서를 저해할 우려가 없을 것	●편입되는 자회사가 금융기관 또는 금융업의 영위와 밀접한 관련 여부 ●금융지주회사의 자회사 출자가 자기자본을 초과하는 지의 여부 등
	■자회사로 편입되는 외국 법인이 손자회사를 지배하려고 하거나 외국 자회사가 새로이 손자회사를 편입하려는 경우 그 손자회사가 국내 금융기관이 아닐 것	
	■관련시장에서의 경쟁을 실질적으로 제한하지 않을 것	●편입되는 자회사가 관련시장에서 실질적으로 경쟁을 제한하지 않는지 여부 (공정위협의)
재무 및 경영관리 상태의 건전성 요건	■금융지주회사 및 편입회사의 자기자본이 금융위가 정하는 자본 적정성에 관한 기준을 충족할 것	●은행지주회사인 경우 보통주자본비율, 기본자본비율, 총자본비율이 최소 준수비율 이상일 것, 그리고 자본보전완충자본, 시스템적 중요 은행지주회사 추가자본, 경기대응완충자본을 포함하는 자본비율을 준수할 것 (세부 기준은 설립인가 참조) ●비은행지주회사인 경우 필요자본에 대한 자기자본비율이 100%이상 여부 ●편입 대상회사가 해당 업법에서 규정하는 자본적정성 기준 충족 여부
	■금융위가 정하는 바에 따라 금융지주회사등 및 편입회사의 경영건전성 여부를 평가한 결과 경영상태가 양호할 것	●금융지주회사 및 자회사등의 경영실태평가 결과 종합평가등급이 2등급 이상 여부 ●편입회사에 적용되는 종합평가등급이 3등급 이상 해당 여부 ●종합평가등급이 등급 또는 기준 등에 미달하는 경우, 자본금 증액, 부실자산 정리 등을 통하여 종합평가등급이 기준 등급 이상에 해당될 수 있다고 금융위가 인정할 수 있는지 여부 ●인가신청일 현재 경영실태평가결과가 없는 경우 감독원장의 종합적인 고려시 당해 회사의 재무 및 경영상태의 적정성 여부
주식교환비율 적정성 요건	■주식교환에 의하여 편입할 경우 주식교환 비율이 적정할 것	●주식교환비율이 적정하고 그 적정성에 관하여 외부평가기관의 평가를 받았는지 여부(설립인가 참조)

III. 자회사등 편입승인 신청서 작성 요령

1. 승인 신청서 양식

〈별지 제6호 서식〉

자회사등의 편입 승인 신청서				
신청 내 용	금융지주회사 상호		본 점 소 재 지	
	대 표 자		자 본 (납입자본금)	
	편 입 대 상 회 사		본 점 소 재 지	
	자 본 (납입자본금)		취득주식수(지분율)	
	기존자회사 및 손자회사			
「금융지주회사법」 제16조, 동법 시행령 제12조 및 「금융지주회사감독규정」 제7조 규정에 의하여 금융지주회사의 자회사등 편입승인을 위와 같이 신청합니다. 붙 임 : 금융지주회사 및 편입대상회사의 주요현황(시행령 제12조제1항 각 호의 내용 포함) 1부. 년 월 일 신청인(대리인) 서명 또는 인 금융위원회 귀중 사본수신 : 금융감독원장				
☐ 첨부서류 1. 금융지주회사 및 편입대상회사의 정관 및 등기부등본 2. 금융지주회사 및 편입대상회사의 임원의 이력서 및 경력증명서 3. 자회사편입 결정 이사회 의사록 사본 4. 편입대상회사의 주식취득 확인 서류(현물출자이행확인서 등, 주식교환의 경우 주식교환계약서 승인 주주총회의사록 사본) 5. 금융지주회사 및 편입대상회사의 재무제표와 그 부속서류 6. 금융지주회사 및 편입대상회사의 향후 3년간 사업계획서(추정재무제표 포함) 및 예상수지계산서(자금조달방법등 구체적인 세부계획 포함) 7. 금융지주회사 및 편입대상회사의 대주주 현황(소유주식수, 상호간 관계 포함) 8. 신청일 현재 발행주식총수의 100분의 1 이상을 소유하는 금융지주회사 및 편입대상회사의 주주의 성명 또는 명칭과 그 소유주식수를 기재한 서류 9. 「금융회사의 지배구조에 관한 법률」 제5조, 제6조, 제10조, 제11조, 제19조 등의 준수여부를 입증하는 서류 10. 주식교환의 경우 주식교환비율이 적정함을 확인할 수 있는 서류(외부평가기관이 당해 회사와 이해상충관계가 없음을 확인할 수 있는 서류 포함) 11. 기타 금융위원회가 필요하다고 인정하는 서류				

(붙임)

금융지주회사 및 편입대상회사의 주요현황

1. 금융지주회사

○○회사	본점소재지			설립(예정)일	
	임원	직위	성명	주민등록번호	주소
	임직원수		시설현황		
	재무현황 (백만원)	자산		부채	
				자본(납입자본금)	
		자회사주식가액의 합계액		자회사주식가액의 합계액 /자산총액의 비율(%)	
	주요주주	주요주주명	소유주식수(주)		지분율(%)

2. 편입대상 자회사

○○회사	본점소재지		설립일			
	상장일		자본(납입자본금)			
	자산		부채		모회사지분율	
	임원	직위	성명	주민등록번호	주소	
	임직원수				시설현황	
	영위업무의 종류					

3. 편입대상 손자회사*

○○회사	본점소재지			설립일			
	상장일			자본(납입자본금)			
	자산		부채		모회사지분율		
	임원	직위	성명	주민등록번호	주소		
	임직원수				시설현황		
	영위업무의 종류						

* 편입대상 손자회사가 지배하고 있는 회사가 있는 경우 별도 기재

2. 승인 신청서 항목별 작성요령

① 신청인

편입대상회사의 자회사/손자회사 여부에 관계없이 승인신청서상 신청인은 금융지주회사임

② 편입대상회사 상호, 자기자본, 본점소재지

설립중인 회사의 경우 잠정안을 기재(단, 상호의 경우 금융관련 법령에 의거 사전 설립 인가·허가·등록이 필요한 경우 당해 금융관련법령상 금융회사 상호 사용금지)

③ 취득예정주식수(예정지분율) 및 지분율

편입대상회사가 우선주도 발행했을 경우 발행주식총수 기준, 보통주기준, 우선주기준으로 구분해서 기재

④ 재무제표 및 부속서류

최직근 분기말 기준으로 작성(단, 최직근 분기말 이후 유상증자 및 대규모 차입 등 확정사항 발생시 동 사항을 포함하여 작성 하되 증빙서류 첨부)

⑤ 편입대상회사 임원현황

설립중인 회사인 경우 공란으로 기재(단, 창립총회에 상정할 임원 선임안이 확정되었을 경우 기재)

⑥ 편입대상회사 임직원수/시설현황/영위업무

예정사항을 기재

3. 승인신청서 첨부서류 구비

1. 금융지주회사 및 편입대상회사의 정관 및 등기부등본
2. 금융지주회사 및 편입대상회사의 임원의 이력서 및 경력증명서
3. 자회사편입 결정 이사회 의사록 사본
4. 편입대상회사의 주식취득 확인 서류(현물출자이행확인서 등, 주식교환의 경우 주식교환계약서 승인 주주총회의사록 사본)
5. 금융지주회사 및 편입대상회사의 재무제표와 그 부속서류
6. 금융지주회사 및 편입대상회사의 향후 3년간 사업계획서(추정재무제표 포함) 및 예상수지 계산서(자금조달방법 등 구체적인 세부계획 포함)
7. 금융지주회사 및 편입대상회사의 대주주 현황(소유주식수, 상호간 관계 포함)
8. 신청일 현재 발행주식총수의 100분의 1 이상을 소유하는 금융지주회사 및 편입대상회사의 주주의 성명 또는 명칭과 그 소유주식수를 기재한 서류
9. 「금융회사의 지배구조에 관한 법률」 제5조, 제6조, 제10조, 제11조, 제19조 등의 준수여부를 입증하는 서류
10. 주식교환의 경우 주식교환비율이 적정함을 확인할 수 있는 서류(외부평가기관이 당해 회사와 이해상충관계가 없음을 확인할 수 있는 서류 포함)
11. 기타 금융위원회가 필요하다고 인정하는 서류

※ 자회사등 편입승인 심사항목의 '확인 사항' 및 '설립인가 항목'을 참고하여 작성

IV. 기존 판단사례

1. 사업계획 요건

- 자회사등으로 편입되는 회사의 사업계획이 타당하고 건전할 것
 - 사업계획이 지속적인 영업영위와 금융지주회사 및 편입대상 회사의 경영건전성 유지에 적합하고 추정재무제표 및 수익 전망이 사업계획에 비추어 타당성이 있을 것

- 편입대상 회사의 사업목표와 영업전략 등이 금융지주회사 및 다른 자회사등과의 시너지를 통해 새로운 사업기회를 창출하거나,
 - 연계영업 강화를 통한 판매채널 확장, 신규 상품의 개발 등 수익성 제고에 기여할 수 있는지 여부를 심사하였음

◆ 인허가 사례

1-(2) 금융지주회사 자회사등 편입 승인 ①

신 청 회 사	OO금융지주	신 청 일	2016년 4월
처 리 부 서	금융그룹감독실 지주금융그룹감독팀	완 료 일	2016년 6월
신 청 내 용	☐ OO지주는 OO증권, OO저축은행을 자회사로, OO선물을 손자회사로 각 편입하고자 금융위원회에 편입승인을 신청함 ○ OO증권의 9개 자회사에 대한 손자회사 편입 신고는 별도로 진행 (편입 후 30일 이내)		
심 사 내 용	☐ 주요 쟁점사항은 금융지주회사법에서 정하고 있는 자회사등 편입 승인 요건의 충족 여부임 ○ ① 사업계획의 타당성, ② 재무 및 경영관리상태의 건전성, ③ 주식교환비율의 적정성임 ○ 심사 과정에서 자회사등 편입을 위한 주식매수대금이 경영건전성에 미치는 영향에 대해 검토 ☐ 구체적인 심사 요건 중 사업계획의 타당성 요건에서는 지주의 사업 계획 외에 편입될 자회사등의 사업 계획의 검토를 요함 ○ 간략하게만 내용 기재하여 구체적인 내용에 대한 기술을 요청하게 되는 경우가 많아 최대한 상세한 기술 요함 ○ 특히, 추정 재무제표의 각 수치상 중요한 변화가 있는 부분이나 비중이 큰 부분에 대해서는 상세한 설명이 필요 ☐ 재무 및 경영관리상태의 건전성 관련하여 자금 조달 및 운용 계획에 대해서는 업권에 따라 상이하나 상세한 설명이 필요 ○ 특히, 도표만으로 작성하여 제출시 그에 대한 설명 자료를 보충적으로 심사 중 요청할 수밖에 없어 상당한 시간을 요하는 경우가 많음 ☐ 내부 유보 자금을 통한 인수가 아닌 경우 해당 인수로 인하여 건전성 지표에 영향을 미치는 정도에 대한 자료 제출도 요함		

◆ 인허가 사례

1-(2) 금융지주회사 자회사등 편입 승인 ②

신 청 회 사	△△금융지주	신 청 일	2022년 4월
처 리 부 서	금융그룹감독실 지주금융그룹감독팀	완 료 일	2022년 6월
신 청 내 용	☐ △△지주는 △△손해보험을 자회사로 편입하고자 금융위원회에 편입승인을 신청함 ○ △△지주는 □□사로부터 □□사가 보유한 △△손해보험의 지분 (00.00%)을 인수하는 주식매매계약을 체결		
심 사 내 용	<심사과정> ☐ △△지주가 △△손해보험의 편입 승인 심사를 요청함에 따라 △△지주가 자회사 편입승인 요건*을 갖추었는지 여부에 대한 심사결과를 금융위원회에 송부 * 사업계획의 타당성, 재무 및 경영관리상태의 건전성, 자금조달의 적정성 등 ○ 심사결과 송부 전 △△지주와 협의단계에서 신청자와 면담을 통해 구체적인 사업계획·자금조달 방식에 관하여 질의 ○ 필요서류 및 후속 처리절차에 대해 안내하고 보완사항 요청 <심사내용> ☐ 사업계획의 타당성 ○ 사업계획 및 경영전략에 따른 예상 수익이 추정 대차대조표에 적정하게 반영되어 있는지 심사 ⇒ 충족 ☐ 재무 및 경영관리상태의 건전성 ○ △△지주의 경영지도비율기준 충족 여부·△△손해보험의 지급여력 비율기준 충족여부 심사 ⇒ 충족 ☐ 자금조달의 적정성 ○ 부채를 통한 자회사 주식소유 등으로 금융지주 경영건전성 저해 우려가 있는지 여부 심사 ⇒ △△지주는 △△손해보험의 인수자금을 자체 보유자금으로 조달할 계획으로 적정		

V. 관련 법규

금융지주회사법

§2, §16~§19, §43의2, §48

금융지주회사법시행령

§2, §3, §12, §13, §14, §15, §21의2, §27, §28, §33의2

금융지주회사감독규정

§2~§10, §14의2, §14의3, §25, §35

금융지주회사감독규정시행세칙

§2, §3, §5의4, §6, §12

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령

§176의5

금융회사의 지배구조에 관한 법률

§5, §6, §10, §11, §19

※ 세부 내용은 법제처 「국가법령정보센터」(www.law.go.kr)을 참고하시기 바랍니다.

1. 금융지주

(3) 금융지주회사(은행지주회사 제외) 대주주 변경 승인

I. 금융지주회사(비은행지주회사) 대주주 변경 승인 개요

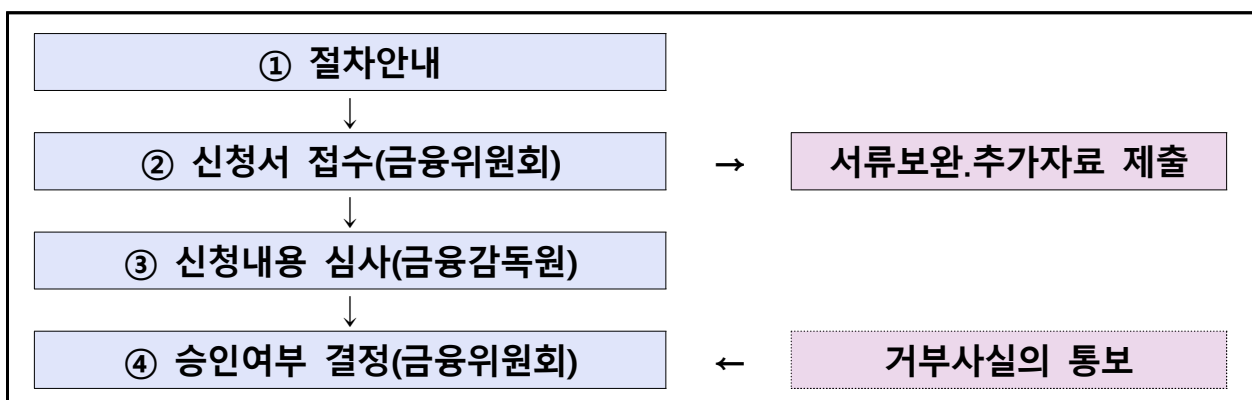
- 부적격 주주의 경영참여에 따른 비은행지주회사 그룹의 경영 건전성 침해 가능성 등을 사전에 예방하기 위해 대주주 승인 제도를 도입('07.8월)

* 舊 금융지주회사법 §7의2 대주주 변경승인 관련 내용은 '16.8.1. 시행된 「금융회사의 지배구조에 관한 법률(이하 '지배구조법')」으로 통합

- 금융위의 승인 없이 주식을 취득한 자는 승인 없이 취득한 주식에 대하여 의결권을 행사할 수 없으며,
 - 금융위는 대주주 변경 승인을 얻지 아니하고 취득한 주식에 대하여 6개월 이내의 기간을 정하여 처분할 것을 명할 수 있음

II. 금융지주회사 대주주 변경 승인 절차 및 심사기준

1. 대주주 승인절차 흐름도



2. 대주주 승인 심사기준

* 법 제31조, 영 제26조, 감독규정 제15조 및 제16조 등 참조

□ 변경승인대상 대주주의 범위

- ① 최대주주
- ② 주요주주 (10% 이상 주주 및 주요 경영사항에 대하여 사실상 영향력을 행사하는 주주)
- ③ 최대주주의 특수관계인
- ④ 최대주주가 법인인 경우 그 최대주주와 대표자

□ 심사기간 : 60일 (신청서 보완기간 등* 제외)

* ① 다른 기관 등으로부터 필요한 자료를 제공받는 데에 걸리는 기간 ② 신청서 흠결의 보완을 요구한 경우 그 보완기간 ③ 형사소송, 금융위, 공정거래위원회, 국세청, 검찰청 또는 감독원 등에 의한 조사·검사 등의 절차가 진행되고 있고, 그 내용이 심사에 중대한 영향을 미칠 수 있다고 인정되는 경우 그 절차가 끝날 때까지의 기간 ④ 천재·지변 그 밖의 사유로 불승인사유를 통지할 수 없는 기간

□ 대주주 변경시 승인 요건

- 지배구조법 시행령 [별표1의2] 및 지배구조 감독규정 [별표4]의 요건을 충족할 것

지배구조법 시행령 [별표 1의2]

변경승인 대상 대주주의 요건(제26조제3항 관련)

구분	요건
1. 대주주가 금융기관인 경우	가. 해당 금융기관에 적용되는 재무건전성에 관한 기준으로서 금융위원회가 정하는 기준을 충족할 것 나. 해당 금융기관이 상호출자제한기업집단등이거나 주채무 계열에 속하는 회사인 경우에는 해당 상호출자제한기업집단등 또는 주채무계열의 부채비율이 100분의 300 이하로서 금융위원회가 정하는 기준을 충족할 것

	다. 다음의 요건을 충족할 것. 다만, 그 위반 등의 정도가 경미하다고 금융위원회가 인정하거나, 그 사실이 건전한 업무수행을 어렵게 한다고 볼 수 없는 경우에는 그렇지 않다. 1) 최근 5년간 금융관련법령, 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 또는 「조세범 처벌법」을 위반하여 벌금형 이상에 상당하는 처벌받은 사실이 없을 것 2) 최근 5년간 채무불이행 등으로 건전한 신용질서를 저해한 사실이 없을 것 3) 「금융산업의 구조개선에 관한 법률」에 따라 부실금융기관으로 지정되거나 금융관련법령에 따라 허가·인가 또는 등록이 취소된 금융기관의 대주주 또는 그의 특수관계인이 아닐 것. 다만, 법원의 판결에 의하여 부실책임이 없다고 인정된 자 또는 부실에 따른 경제적 책임을 부담한 경우 등 금융위원회가 정하는 기준에 해당하는 자는 제외한다. 4) 그 밖에 1)부터 3)까지의 규정에 준하는 것으로서 금융위원회가 정하여 고시하는 건전한 금융거래질서를 저해한 사실이 없을 것
2. 대주주가 기금등인 경우	제1호다목의 요건을 충족할 것
3. 대주주가 제1호 및 제2호 외의 내국법인(기관전용 사모집합투자기구등은 제외한다. 이하 같다)인 경우	가. 최근 사업연도 말 현재 부채비율이 100분의 300 이하로서 금융위원회가 정하는 기준을 충족할 것 나. 해당 법인이 상호출자제한기업집단등의 계열회사이거나 주채무계열에 속하는 회사인 경우에는 해당 상호출자제한기업집단등 또는 주채무계열의 부채비율이 100분의 300 이하로서 금융위원회가 정하는 기준을 충족할 것 다. 차입으로 조성된 자금이 출자금의 3분의 2 이하일 것 라. 제1호다목의 요건을 충족할 것
4. 대주주가 내국인으로서 개인인 경우	가. 법 제5조제1항 각 호의 요건에 해당하지 않을 것 나. 제1호다목 및 제3호다목의 요건을 충족할 것
5. 대주주가 외국 법인인 경우	가. 승인신청일 현재 금융업으로서 금융위원회가 정하는 업무를 영위하고 있을 것(주식취득대상 금융회사가 금융지주회사인 경우에는 승인신청일 현재 금융업을 영위하는 외국 법인의 지주회사인 경우를 포함한다) 나. 국제적으로 인정받는 신용평가기관으로부터 투자적격 이상의 신용평가등급을 받거나 외국 법인이 속한 국가의 감독기관이 정하는 재무건전성에 관한 기준을 충족하고 있는 사실이 확인될 것 다. 최근 3년간 금융업의 영위와 관련하여 외국 법인이 속한 국가의 감독기관으로부터 법인경고 이상에 해당하는 행정처분을 받거나 벌금형 이상에 해당하는 형사처벌을 받은 사실이 없을 것

	라. 제1호다목의 요건을 충족할 것
6. 대주주가 외국인으로서 개인인 경우(주식취득 대상 금융회사가 금융지주회사인 경우만 해당한다)	가. 승인신청일 현재 5년 이상 외국금융회사의 상근임원으로 근무한 경력이 있을 것 나. 법 제5조제1항 각 호의 요건에 해당하지 않을 것 다. 외국인이 속한 국가의 금융감독기관으로부터 해당 외국인이 본국의 금융지주회사의 대주주로서 결격사유에 해당되지 않는다는 확인이 있을 것 라. 제1호다목 및 제3호다목의 요건을 충족할 것
7. 대주주가 기관전용 사모집합투자기구등인 경우	기관전용 사모집합투자기구의 업무집행사원과 그 출자지분이 100분의 30 이상인 유한책임사원(기관전용 사모집합투자기구에 대하여 사실상의 영향력을 행사하고 있지 않다는 사실이 정관, 투자계약서, 확약서 등에 의하여 확인된 경우는 제외한다) 및 기관전용 사모집합투자기구를 사실상 지배하고 있는 유한책임사원이 다음 각 목의 어느 하나에 해당하거나 투자목적회사의 주주나 사원인 기관전용 사모집합투자기구의 업무집행사원과 그 출자지분이 100분의 30 이상인 주주나 사원 및 투자목적회사를 사실상 지배하고 있는 주주나 사원이 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우에는 각각 다음 각 목의 구분에 따른 요건을 충족할 것 가. 제1호의 금융기관인 경우: 제1호의 요건 나. 제2호의 기금등인 경우: 제1호다목의 요건 다. 제3호의 내국법인인 경우: 제1호다목 및 제3호가목·나목의 요건 라. 제4호의 내국인으로서 개인인 경우: 제1호다목 및 제4호가목의 요건 마. 제5호의 외국 법인인 경우: 제1호다목 및 제5호나목·다목의 요건 바. 제6호의 외국인으로서 개인인 경우: 제1호다목 및 제6호나목의 요건

<비고>

- 위 표에서 기관전용 사모집합투자기구 및 투자목적회사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 것을 말한다.
- 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자에게는 이 표 제1호다목 또는 제5호다목의 요건만 적용한다. 다만, 최대주주인 법인이 기관전용 사모집합투자기구이거나 투자전문회사인 경우에는 이 표 제7호의 요건을 적용한다.
 - 최대주주인 법인의 최대주주
 - 최대주주인 법인의 대표자
 - 최대주주인 법인의 주요 경영사항에 대하여 사실상의 영향력을 행사하는 주주
- 이 표 제5호를 적용할 때 대주주인 외국 법인이 지주회사여서 이 표 제5호 각 목의 전부 또는 일부를 그 지주회사에 적용하는 것이 곤란하거나 불합리한 경우에는 그 지주회사가 승인신청 시에 지정하는 회사(해당 지주회사의 경영을 사실상 지배하고 있는 회사 또는 해당 지주회사가 경영을 사실상 지배하고 있는 회사로 한정한다)가 이 표 제5호 각 목의 전부 또는 일부를 충족하면 그 지주회사가 그 요건을 충족한 것으로 본다.

지배구조 감독규정 [별표 4]

대주주 변경승인의 요건(제15조제3항 관련)

1. 대주주가 금융기관인 경우(영 [별표1의2](#) 제1호 관련)

가. 그 금융기관의 재무상태가 다음 기준을 충족할 것

(1) 주식취득대상 금융회사가 금융투자업자, 종합금융회사 또는 여신전문금융회사인 경우

(가) 그 금융기관에 적용되는 「금융산업의 구조개선에 관한 법률」에 따른 적기시정 조치의 기준이 있는 경우에는 그 금융기관의 재무상태가 동 기준을 상회할 것

(나) 그 금융기관에 적용되는 「금융산업의 구조개선에 관한 법률」에 따른 적기시정조치 기준이 없는 경우에는 그 금융기관의 재무상태가 그 금융기관과 유사업종을 영위하는 금융기관의 적기시정조치 기준을 상회할 것. 다만, 그 금융기관에 대하여 유사업종의 적기시정조치기준을 적용하는 것이 현저히 부적합한 경우에는 제3호가목의 기준을 충족할 것

(2) 주식취득대상 금융회사가 금융지주회사 또는 보험회사인 경우

(가) 대주주가 은행인 경우 최근 분기말 현재 총자본비율이 100분의 10, 기본자본비율이 100분의 7.5 및 보통주자본비율이 100분의 7 이상일 것

(나) 대주주가 투자매매업자 또는 투자중개업자인 경우 최근 분기말 현재 순자본비율이 150%이상 일 것

(다) 대주주가 보험회사인 경우 최근 분기말 현재 지급여력비율이 150% 이상일 것

(라) 대주주가 (가) 내지 (다)이외의 금융기관인 경우 해당 금융기관에 적용되는 재무건전성기준을 충족할 것

나. 해당 금융기관이 상호출자제한기업집단등에 속하거나 「은행업감독규정」에 따른 주채무계열에 속하는 회사인 경우에는 그 소속기업 중 금융회사를 제외한 기업의 수정재무제표를 합산하여 산출한 부채비율(최근 사업연도말 이후 승인신청일까지 유상증자에 따라 자기자본이 증가하거나 감자 또는 자기주식의 취득 등으로 자기자본이 감소하는 경우에는 이를 감안하여 산정한다. 이하 같다)이 100분의 200 이하일 것

다. 대주주가 다음의 사실에 해당하지 않을 것. 다만, 그 위반 등의 정도가 경미하다고 인정되는 경우를 제외한다.

- (1) 최근 5년간 법, 영, 금융관계법령, 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 및 「조세법 처벌법」을 위반하여 벌금형 이상에 상당하는 형사처벌을 받은 사실. 다만, 그 사실이 영위하고자 하는 업무의 건전한 영위를 어렵게 한다고 볼 수 없는 경우를 제외한다.
- (2) 「금융산업의 구조개선에 관한 법률」에 따라 부실금융기관으로 지정되거나 법 또는 금융관계법령에 따라 허가·인가 또는 등록이 취소된 금융기관(부실금융회사로 지정된 금융회사를 제외한다)의 대주주 또는 그 특수관계인인 사실. 다만, 법원의 판결에 따라 부실책임이 없다고 인정되거나 금융위원회가 정하는 「부실 금융기관 대주주의 경제적 책임 부담기준」에 따라 경제적 책임부담의무를 이행 또는 면제받은 경우를 제외한다.
- (3) 다음과 같이 건전한 신용질서, 그 밖에 건전한 금융거래질서를 저해한 사실. 다만, 그 사실이 영위하고자 하는 업무의 건전한 영위를 어렵게 한다고 볼 수 없거나 금융산업의 신속한 구조개선을 지원할 필요가 있는 경우를 제외한다.
 - (가) 최대주주가 되고자 하는 경우에는 최근 1년간 기관경고 조치 또는 최근 3년간 시정명령이나 중지명령, 업무정지 이상의 조치를 받은 사실(기관경고를 받은 후 최대주주 및 그 특수관계인인 주주 전체가 변경된 경우에는 적용을 제외한다)
 - (나) 최근 5년간 파산절차·회생절차, 그 밖에 이에 준하는 절차의 대상인 기업이거나 그 기업의 최대주주 또는 주요주주로서 이에 직접 또는 간접으로 관련된 사실. 다만, 이에 관한 책임이 인정되는 경우에 한한다.
- (4) 주식취득대상 금융회사가 금융투자업자인 경우: 신청한 금융투자업 인가업무 단위와 동일한 인가업무 단위를 최근 1년 이내에 자진 폐지한 금융투자업자의 자진 폐지 당시 최대주주였거나 신청한 금융투자업 인가업무 단위를 포함한 금융투자업 인가업무 단위 전부를 최근 5년 이내에 자진 폐지한 금융투자업자의 자진 폐지 당시 최대주주였던 사실

2. 대주주가 기금인 경우(영 별표1의2 제2호 관련)

가. 제1호다목의 요건을 충족할 것

3. 대주주가 금융기관 이외의 내국법인(기관전용 사모집합투자기구와 투자목적회사를 제외한다)인 경우(영 별표1의2 제3호 관련)

가. 최근 사업연도말 현재 부채비율이 100분의 200 이하일 것.

나. 해당 법인이 상호출자제한기업집단등에 속하거나 주채무계열에 속하는 회사인 경우에는 그 소속기업 중 금융회사를 제외한 기업의 수정채무제표를 합산하여 산출한 부채비율이 100분의 200 이하일 것

다. 다음의 어느 하나의 방법외의 방법에 따라 조성한 자금으로서 그 합계액이 출자금 (대주주가 되고자 하는 자가 승인신청한 주식의 취득액)의 3분의 2 이하일 것

- (1) 유상증자
- (2) 1년내의 고정자산 매각
- (3) 내부유보
- (4) 그 밖에 (1)부터 (3)까지에 준하는 것으로 인정되는 방법

라. 제1호다목(1), (2), (4)의 요건을 충족할 것

마. 건전한 신용질서, 그 밖에 건전한 금융거래질서를 저해한 경우로서 다음의 사실에 해당하지 않을 것. 다만, 그 사실이 영위하고자 하는 업무의 건전한 영위를 어렵게 한다고 볼 수 없는 경우를 제외한다.

- (1) 최근 5년간 부도발생, 그 밖에 이에 준하는 사유로 인하여 은행거래정지처분을 받은 사실
- (2) 제1호다목(3)(나)에서 정하는 사실

4. 대주주가 내국인으로서 개인인 경우(영 별표1의2 제4호 관련)

가. 법 제5조제1항 각 호의 결격사유에 해당하지 않을 것

나. 출자자금 중 객관적으로 자금출처를 확인할 수 있는 소명자료에 따라 확인된 다음의 어느 하나에 해당하는 재원외의 재원으로 마련된 자금이 3분의 2 이하일 것

- (1) 「상속세 및 증여세법」에 따라 적법하게 취득한 상속재산 또는 수증재산 처분자금
- (2) 이자, 배당소득, 사업소득, 근로소득, 퇴직소득, 기타소득, 임대소득, 양도소득
- (3) 그 밖에 (1) 및 (2)에 준하는 소득재원

다. 제1호다목(1), (2) 및 (4)의 요건을 충족할 것

라. 건전한 신용질서, 그 밖에 건전한 금융거래질서를 저해한 경우로서 다음의 사실에 해당하지 않을 것. 다만, 그 사실이 영위하고자 하는 업무의 건전한 영위를 어렵게

한다고 볼 수 없는 경우를 제외한다.

(1) 최근 5년간 부도발생 및 그 밖에 이에 준하는 사유로 인하여 은행거래정지처분을 받은 사실

(2) 최근 3년간 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」에 따른 종합신용정보집중기관에 금융질서 문란정보 거래처 또는 약정한 기일내에 채무를 변제하지 아니한 자로 등록된 사실

(3) 최대주주가 되고자 하는 경우에 최근 5년 이내에 금융회사 임원으로서 직무정지를 받거나 금융회사 직원으로서 정직요구 이상의 조치를 받은 사실. 다만, 주식취득대상 금융회사가 보험회사 또는 여신전문금융회사인 경우에는 최근 4년간 금융위로부터 직무정지 또는 정직요구 이상의 조치를 받은 사실로 한다.

(4) 제1호다목(3)(나)에서 정하는 사실

5. 대주주가 외국법령에 따라 설립된 **외국법인**인 경우. 다만, 그 외국법인이 지주회사인 경우에는 그 지주회사가 인가신청시에 지정하는 회사(그 지주회사의 경영을 사실상 지배하고 있는 회사 또는 지주회사가 경영을 사실상 지배하고 있는 회사에 한한다)가 가목부터 라목까지의 요건을 충족하는 때에는 그 지주회사가 그 요건을 충족한 것으로 본다(영 별표1의2 제5호 관련)

가. 승인신청일 현재 외국에서 주식취득대상 금융회사가 영위하고 있는 금융업에 상당하는 영업을 영위하고 있을 것

(1) 주식취득대상 금융회사가 금융지주회사, 여신전문금융회사인 경우: 은행, 금융투자업, 보험 및 이에 준하는 금융업으로서 금융위가 인정하는 업무를 영위

(2) 주식취득대상 금융회사가 금융투자업자인 경우: 금융투자업자가 영위하고 있는 금융투자업에 상당하는 영업을 영위

(3) 주식취득대상 금융회사가 보험회사인 경우: 보험업(국내에서 영위하고자 하는 보험종목과 동일한 보험종목을 말한다)을 적법하게 영위

나. 국제적으로 인정받는 신용평가기관으로부터 투자적격 이상의 신용평가등급을 받거나 본국의 감독기관이 정하는 재무건전성에 관한 기준을 충족하고 있는 사실이 확인될 것

다. 최근 3년간 금융업에 상당하는 영업의 영위와 관련하여 본국의 감독기관으로부터 기관경고 이상에 상당하는 행정처분(감독기관이 제재방법으로 행하는 활동·기능·영업에

대한 제한명령, 등록의 취소나 정지등이 포함되며 행정처분에 따라 민사제재금 등을 징구 받은 경우에는 해당국 감독기관의 전체적인 제재수준 및 위법행위의 내용 등을 감안하여 결정한다)을 받거나 벌금형 이상에 상당하는 형사처벌을 받은 사실이 없을 것

라. 제1호다목의 요건을 충족할 것

6. 대주주가 **외국인**으로서 **개인인** 경우(주식취득대상 금융회사가 금융지주회사인 경우만 해당한다) (영 별표1의2 제6호 관련)

가. 승인신청일 현재 5년 이상 외국금융회사의 상근임원으로 근무한 경력이 있을 것

나. 제5조제1항 각 호의 결격사유에 해당하지 않을 것

다. 외국인이 속한 국가의 금융감독기관으로부터 해당 외국인이 본국의 금융지주 회사의 대주주로서 결격사유에 해당되지 아니한다는 확인이 있을 것

라. 제4호나목, 다목, 라목의 요건을 충족할 것

7. 대주주가 **기관전용 사모집합투자기구** 또는 **투자목적회사**인 경우에는 해당 기관전용 사모 집합투자기구의 업무집행사원과 그 출자지분이 100분의 30 이상인 유한책임사원(기관전용 사모집합투자기구에 대하여 사실상의 영향력을 행사하고 있지 아니하다는 사실이 정관, 투자계약서, 협약서 등에 의하여 확인된 경우는 제외한다) 또는 기관전용 사모집합투자 기구를 사실상 지배하고 있는 유한책임사원 또는 해당 투자목적회사의 주주나 사원인 기관전용 사모집합투자기구의 업무집행사원으로서 그 투자목적회사의 자산운용업무를 수행하는 자에 대하여 다음의 구분에 따른 요건을 적용한다.(영 별표1의2 제7호 관련)

가. 제1호의 금융기관인 경우: 제1호의 요건을 충족할 것

나. 제2호의 기금인 경우: 제2호의 요건을 충족할 것

다. 제3호의 내국법인인 경우: 제3호 가목, 나목, 라목 및 마목의 요건을 충족할 것

라. 제4호의 내국인으로서 개인인 경우: 제4호가목, 다목 및 라목의 요건을 충족할 것

마. 제5호의 외국법인인 경우: 제5호나목부터 라목까지의 요건을 충족할 것

바. 제6호의 외국인인 경우: 제6호나목, 라목의 요건(단, 제4호나목은 제외한다)을 충족할 것

8. 특례

가. 제1호부터 제7호까지에 불구하고 영 제26조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게는 대주주 요건을 다음과 같이 적용한다. 다만, 최대주주인 법인이 기관전용 사모집합투자기구이거나 투자전문회사인 경우에는 제7호의 요건을 적용한다.

- (1) 해당인이 금융기관인 경우: 제1호다목의 요건
- (2) 해당인이 기금인 경우: 제2호의 요건
- (3) 해당인이 금융기관이외의 내국법인인 경우: 제3호라목 및 마목의 요건
- (4) 해당인이 내국인으로서 개인인 경우: 제4호다목 및 라목의 요건
- (5) 해당인이 외국인인 경우: 제5호다목 및 라목의 요건

나. 제1호다목 및 제3호마목에 불구하고 다음의 각 목에 해당하는 경우에는 그 범위 내에서 제1호다목 및 제3호마목에서 정하는 요건을 충족한 것으로 본다.

- (1) 대주주가 합병회사로서 합병전 피합병회사의 사유로 인하여 제1호다목 및 제3호마목에서 정하는 사실에 해당하는 경우(그 사실에 직접 또는 간접으로 관련되는 피합병회사의 임원, 최대주주 및 주요주주가 합병회사의 경영권에 관여하지 아니하거나 사실상 영향력을 행사할 수 없는 경우에 한한다)
- (2) 대주주가 경영권이 변경된 회사로서 경영권 변경 전의 사유로 인하여 제1호다목 및 제3호마목에서 정하는 사실에 해당할 경우 (그 사실에 직접 또는 간접으로 관련되는 경영권변경 전의 임직원, 최대주주 및 주요주주가 그 사실이 종료될 때까지 경영에 관여하거나 사실상 영향력을 행사하는 경우는 제외한다. 이와 관련하여 금융회사는 그 사실에 직접 또는 간접으로 관련되는 경영권변경 전의 임직원, 최대주주 및 주요주주를 그 사실이 종료될 때까지 경영에 관여하는 직위에 임명할 수 없다.)
- (3) 그 밖에 (1) 및 (2)와 유사한 경우로서 지분변동 등으로 실질적으로 대주주의 동일성이 유지되고 있다고 인정하기 어려운 경우에 지배주주가 지분변동 등의 전의 사유로 인하여 제1호다목 및 제3호마목에서 정하는 사실에 해당하는 경우

다. 금융투자업자 또는 그 금융투자업자의 대주주가 다른 금융투자업자의 주식을 취득하여 1년(대주주 변경승인일부터 합병등기일까지의 기간) 이내에 해당 금융투자업자간의 합병을 하고자 하는 경우에는 제1호 나목 또는 제3호 나목을 적용함에 있어 “100분의 200”을 “100분의 300”으로 한다.

라. 대주주가 정부, 예금보험공사, 한국산업은행(단, 「금융산업의 구조개선에 관한 법률」에 따라 설치된 금융안정기금의 부담으로 주식을 취득하는 경우로 한정), 한국자산관리공사 또는 국민연금공단인 경우에는 제1호부터 제7호까지의 요건을 적용하지 아니한다.

III. 금융지주회사 대주주 변경 승인 신청서 작성 요령

1. 승인 신청서 양식

<별지 제8호 서식>

대주주 변경 승인 신청

문서번호

20 . . .

수 신 금융위원회

참 조

사본수신 금융감독원장

제 목 대주주 변경 승인 신청

「금융회사의 지배구조에 관한 법률」 제31조제1항(또는 제2항)에 따라 ○○금융회사의 주식을 취득하여 대주주가 되고자 「금융회사의 지배구조 감독규정」 제15조제1항에 의거 붙임과 같이 대주주 변경 승인을 신청합니다.

붙 임 : 대주주 변경 승인 신청내용 1부. 끝.

신청인 (인)

주 소

연락처

대리인 (인)

작 성 자 : (직 위)

전화번호 :

(붙임)

대주주 변경 승인 신청내용

1. 신청인 현황

상 호		대표이사	
업 종		설립연월일	
본점소재지			
최대주주명 (지분율)			
주요주주명 (지분율)			
자 본 금 (백만원)		의결권있는 발행주식총수	

<내국인인 개인의 경우>

성 명	(한 자)	주민등록번호	
직 업		생년월일	
주 소			

2. 대주주가 되고자 하는 본인 및 그 특수관계인 현황

구 분	법인명 (성 명 ²⁾)	관 계 ³⁾	사업자등록번호 (주민등록번호)	업 종 ⁴⁾ (직 업)	비 고
본 인					
특수관계인 ¹⁾					

주 1) 해당 금융회사의 주식을 소유하고 있거나 소유하고자 하는 자를 기재

2) 자연인인 경우 한자명 또는 영문명을 부기

3) 특수관계인별 본인과 의 관계를 기재하고, 영 제3조제1항제1호 및 제2호 중 해당되는 목을 표시

4) 「통계법」 제17조제1항의 규정에 의하여 통계청장이 고시하는 한국표준산업분류에 의한 업종 기재

3. 대주주가 되고자 하는 자 중 회사인 자의 현황

(단위 : 백만원)

구 분	업 종 ¹⁾	금융기관 ²⁾ 해당여부	자산 ³⁾	부채 ³⁾	자본 ³⁾	당기순이익 ³⁾
○○○						
△△△						
×××						
⋮						
계						

주 1) 「통계법」 제17조제1항의 규정에 의하여 통계청장이 고시하는 한국표준산업분류에 의한 업종 기재

2) 「금융위원회의 설치 등에 관한 법률」 제38조의 규정에 의하여 금융감독원의 검사를 받는 기관

3) 신청일 이전 최근 대차대조표(분기별 임시결산시의 대차대조표 포함) 기준

4. 주식취득예정 금융회사 주식발행 현황

금융회사명		대표이사	
본점소재지			
자 본 금		의결권있는 발행주식총수	

5. 주식보유현황 및 취득계획

구 분	법인명 (성명)	관계 ¹⁾	승인신청일 현재 소유주식 현황(A)			추가로 취득 하고자 하는 주 식 수(B)	추가취득후 소유주식수 (C=A+B)	추가취득 예정시기	추가취득 방 법 ²⁾
			주식수	지분율	취득원가 (백만원)				
본 인						() ³⁾	() ³⁾		
특수관계인	:					()	()		
	소계					()	()		
계						()	()		

주 1) 특수관계인별 본인과의 관계를 기재하고, 영 제3조제1항제1호 및 제2호 중 해당되는 목을 표시

2) 장내거래, 장외거래 등으로 구분기재

3) ()에는 의결권 있는 발행주식총수에 대한 소유지분율(%)을 소수점 두자리까지 기재

6. 주식 추가취득에 따른 소요액

구 분	추가 취득 예정주식수	예상소요액(백만원)		기 타
		최근 1개월 평균주가기준 () ¹⁾	신청일 현재 주가기준 () ¹⁾	
본 인				
특수관계인 · ·				
계				

주 1) ()에는 주당가격 기재(단위 : 원)

【첨부서류】 최근 1개월 평균주가 산출근거자료

7. 소요자금 조달계획

(단위 : 백만원)

구 분	현금 및 예금	유가증권	부 동 산	기 타	계
본 인					
특수관계인 · ·					
계					

8. 주식취득 목적 및 경영참여 여부

9. 향후 소유계획 및 추가 취득계획

10. 대주주 변경승인 요건 점검표

① 대주주가 금융기관인 경우(영 별표1의2 제1호 관련)

항 목	내 용
가. 재무건전성 기준 충족 ¹⁾	
나. 상호출자제한기업집단등 또는 주채무계열의 부채비율 (100분의 200 이하) ²⁾	(부채/자기자본) %
다. 대주주가 다음의 사실에 해당하지 않을 것. 다만, 그 위반 등의 정도가 경미하다고 인정되는 경우를 제외	
(1) 최근 5년간 법, 영, 금융관계법령, 「독점규제 및 공정 거래에 관한 법률」 및 「조세범처벌법」을 위반하여 벌금형 이상에 상당하는 형사처벌을 받은 사실. 다 만, 그 사실이 영위하고자 하는 업무의 건전한 영위 를 어렵게 한다고 볼 수 없는 경우를 제외	
(2) 「금융산업의 구조개선에 관한 법률」에 따라 부실금 융기관으로 지정되거나 법 또는 금융관계법령에 따라 허가·인가 또는 등록이 취소된 금융기관(부실금융회 사로 지정된 금융회사를 제외)의 대주주 또는 그 특수 관계인인 사실. 다만, 법원의 판결에 따라 부실책임이 없다고 인정되거나 금융위원회가 정하는 「부실금융 기관 대주주의 경제적 책임 부담기준」에 따라 경제 적 책임부담의무를 이행 또는 면제받은 경우 제외 ³⁾	
(3) 다음과 같이 건전한 신용질서, 그 밖에 건전한 금융거래 질서를 저해한 사실. 다만, 그 사실이 영위하고자 하는 업무 의 건전한 영위를 어렵게 한다고 볼 수 없거나 금융산업 의 신속한 구조개선을 지원할 필요가 있는 경우를 제외 (가) 최대주주가 되고자 하는 경우에는 최근 1년간 기관 영고 조치 또는 최근 3년간 시정명령이나 중지명령, 업무정지 이상의 조치를 받은 사실(기관경고를 받은 후 최대주주 및 그 특수관계인인 주주 전체가 변경 된 경우에는 적용을 제외) (나) 최근 5년간 파산절차·회생절차, 그 밖에 이에 준하 는 절차의 대상인 기업이거나 그 기업의 최대주주 또 는 주요주주로서 이에 직접 또는 간접으로 관련된 사 실. 다만, 이에 관한 책임이 인정되는 경우에 한함 ⁴⁾	
(4) 주식취득대상 금융회사가 금융투자업자인 경우: 신청 한 금융투자업 인가업무 단위와 동일한 인가업무 단위 를 최근 1년 이내에 자진 폐지한 금융투자업자의 자진 폐지 당시 최대주주였거나 신청한 금융투자업 인가업 무 단위를 포함한 금융투자업 인가업무 단위 전부를 최근 5년 이내에 자진 폐지한 금융투자업자의 자진 폐 지 당시 최대주주였던 사실	

주 1) ① 주식취득대상 금융회사가 금융투자업자, 종합금융회사 또는 여신전문금융회사인 경우

- (가) 그 금융기관에 적용되는 「금융산업의 구조개선에 관한 법률」에 따른 적기시정조치의 기준이 있는 경우
에는 그 금융기관의 재무상태가 동 기준을 상회할 것
(나) 그 금융기관에 적용되는 「금융산업의 구조개선에 관한 법률」에 따른 적기시정조치 기준이 없는 경우에는
그 금융기관의 재무상태가 그 금융기관과 유사업종을 영위하는 금융기관의 적기시정조치 기준을 상회할
것. 다만, 그 금융기관에 대하여 유사업종의 적기시정조치기준을 적용하는 것이 현저히 부적합한 경우에는
규정 별표4 제3호가목의 기준을 충족할 것

② 주식취득대상 금융회사가 금융지주회사 또는 보험회사인 경우

- (가) 대주주가 은행인 경우 최근 분기말 현재 총자본비율이 100분의 10, 기본자본비율이 100분의 7.5 및 보통주
자본비율이 100분의 7 이상일 것
(나) 대주주가 투자매매업자 또는 투자중개업자인 경우 최근 분기말 현재 순자본비율이 150% 이상 일 것
(다) 대주주가 보험회사인 경우 최근 분기말 현재 지급여력비율이 150% 이상일 것
(라) 대주주가 (가) 내지 (다)이외의 금융기관인 경우 해당 금융기관에 적용되는 재무건전성기준을 충족할 것
2) 해당 금융기관이 상호출자제한기업집단등에 속하거나 「은행업감독규정」에 따른 주채무계열에 속하는 회사
인 경우에는 그 소속기업 중 금융회사를 제외한 기업의 수정재무제표를 합산하여 산출한 부채비율(최근 사
업연도말 이후 승인신청일까지 유상증자에 따라 자기자본이 증가하거나 감자 또는 자기주식의 취득 등으로
자기자본이 감소하는 경우에는 이를 감안하여 산정한다. 이하 같다)이 100분의 200 이하일 것
3) 부실책임이 없다고 인정되거나 부실에 따른 경제적 책임을 부담 또는 면제받은 경우 그 내용을 별도 기재
4) 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」에 의한 종합신용정보집중기관에 금융질서 문란정보 거래처 또는 약정
한 기일내에 채무를 변제하지 아니한 거래처로 등록된 내용을 기재

② 대주주가 기금등인 경우(영 별표1의2 제2호 관련)

항 목	내 용
대주주가 다음의 사실에 해당하지 않을 것. 다만, 그 위반 등의 정도가 경미하다고 인정되는 경우를 제외	
(1) 최근 5년간 법, 영, 금융관계법령, 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 및 「조세범처벌법」을 위반하여 벌금형 이상에 상당하는 형사처벌을 받은 사실. 다만, 그 사실이 영위하고자 하는 업무의 건전한 영위를 어렵게 한다고 볼 수 없는 경우를 제외	
(2) 「금융산업의 구조개선에 관한 법률」에 따라 부실금융기관으로 지정되거나 법 또는 금융관계법령에 따라 허가·인가 또는 등록이 취소된 금융기관(부실금융회사로 지정된 금융회사를 제외)의 대주주 또는 그 특수관계인인 사실. 다만, 법원의 판결에 따라 부실책임이 없다고 인정되거나 금융위원회가 정하는 「부실금융기관 대주주의 경제적 책임 부담기준」에 따라 경제적 책임부담의무를 이행 또는 면제받은 경우 제외 ¹⁾	
(3) 다음과 같이 건전한 신용질서, 그 밖에 건전한 금융거래질서를 저해한 사실. 다만, 그 사실이 영위하고자 하는 업무의 건전한 영위를 어렵게 한다고 볼 수 없거나 금융산업의 신속한 구조개선을 지원할 필요가 있는 경우를 제외 (가) 최대주주가 되고자 하는 경우에는 최근 1년간 기관 경고 조치 또는 최근 3년간 시정명령이나 중지명령, 업무정지 이상의 조치를 받은 사실(기관경고를 받은 후 최대주주 및 그 특수관계인인 주주 전체가 변경된 경우에는 적용을 제외) (나) 최근 5년간 파산절차·회생절차, 그 밖에 이에 준하는 절차의 대상인 기업이거나 그 기업의 최대주주 또는 주요주주로서 이에 직접 또는 간접으로 관련된 사실. 다만, 이에 관한 책임이 인정되는 경우에 한함 ²⁾	
4) 주식취득대상 금융회사가 금융투자업자인 경우: 신청한 금융투자업 인가업무 단위와 동일한 인가업무 단위를 최근 1년 이내에 자진 폐지한 금융투자업자의 자진 폐지 당시 최대주주였거나 신청한 금융투자업 인가업무 단위를 포함한 금융투자업 인가업무 단위 전부를 최근 5년 이내에 자진 폐지한 금융투자업자의 자진 폐지 당시 최대주주였던 사실	

주 1) 부실책임이 없다고 인정되거나 부실에 따른 경제적 책임을 부담 또는 면제받은 경우 그 내용을 별도 기재
 2) 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」에 의한 종합신용정보집중기관에 금융질서 문란정보 거래처 또는 약정한 기일내에 채무를 변제하지 아니한 거래처로 등록된 내용을 기재

③ 대주주가 금융기관 및 기금등 외의 내국법인¹⁾인 경우(영 별표1의2 제3호 관련)

항 목	내 용
가. 최근 사업연도말 현재 부채비율이 100분의 200 이하일 것	%
나. 해당 법인이 상호출자제한기업집단등에 속하거나 주채무계열에 속하는 회사인 경우에는 그 소속기업 중 금융회사를 제외한 기업의 수정재무제표를 합산하여 산출한 부채비율이 100분의 200 이하일 것	(부채/자기자본) %
다. 다음의 어느 하나의 방법외의 방법에 따라 조성한 자금으로서 그 합계액이 출자금(대주주가 되고자 하는 자가 승인신청한 주식의 취득액)의 3분의 2 이하일 것 (1) 유상증자 (2) 1년내의 고정자산 매각 (3) 내부유보 (4) 그 밖에 (1)부터 (3)까지에 준하는 것으로 인정되는 방법	
라. 대주주가 다음 사실에 해당하지 않을 것. 다만, 그 위반 등의 정도가 경미하다고 인정되는 경우 제외	
(1) 최근 5년간 법, 영, 금융관련법령, 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 및 「조세범처벌법」을 위반하여 벌금형 이상에 상당하는 형사처벌을 받은 사실. 다만, 그 사실이 영위하고자 하는 업무의 건전한 영위를 어렵게 한다고 볼 수 없는 경우를 제외	
(2) 「금융산업의 구조개선에 관한 법률」에 따라 부실금융기관으로 지정되거나 법 또는 금융관계법령에 따라 허가·인가 또는 등록이 취소된 금융기관(부실금융회사로 지정된 금융회사를 제외)의 대주주 또는 그 특수관계인인 사실. 다만, 법원의 판결에 따라 부실책임이 없다고 인정되거나 금융위원회가 정하는 「부실금융기관 대주주의 경제적 책임 부담기준」에 따라 경제적 책임부담의무를 이행 또는 면제받은 경우 제외 ²⁾	
(3) 주식취득대상 금융회사가 금융투자업자인 경우: 신청한 금융투자업 인가업무 단위와 동일한 인가업무 단위를 최근 1년 이내에 자진 폐지한 금융투자업자의 자진 폐지 당시 최대주주였거나 신청한 금융투자업 인가업무 단위를 포함한 금융투자업 인가업무 단위전부를 최근 5년 이내에 자진 폐지한 금융투자업자의 자진 폐지 당시 최대주주였던 사실	
마. 건전한 신용질서, 그 밖에 건전한 금융거래질서를 저해한 경우로서 다음의 사실에 해당하지 않을 것. 다만, 그 사실이 영위하고자 하는 업무의 건전한 영위를 어렵게 한다고 볼 수 없는 경우를 제외	
(1) 최근 5년간 부도발생, 그 밖에 이에 준하는 사유로 인하여 은행거래정지처분을 받은 사실	
(2) 최근 5년간 파산절차·회생절차, 그 밖에 이에 준하는 절차의 대상인 기업이거나 그 기업의 최대주주 또는 주요주주로서 이에 직접 또는 간접으로 관련된 사실. 다만, 이에 관한 책임이 인정되는 경우에 한함 ³⁾	

주 1) 기관전용 사모집합투자기구와 투자목적회사를 제외

2) 부실책임이 없다고 인정되거나 부실에 따른 경제적 책임을 부담 또는 면제받은 경우 그 내용을 별도 기재

3) 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」에 의한 종합신용정보집중기관에 금융질서 문란정보 거래처 또는 약정한 기일내에 채무를 변제하지 아니한 거래처로 등록된 내용

④ 대주주가 내국인으로서 개인인 경우(영 별표1의2 제4호 관련)

항 목	내 용
가. 법 제5조제1항 각 호의 결격사유에 해당하지 않을 것 (별지 제1호서식 붙임2 참조)	
나. 출자자금 중 객관적으로 자금출처를 확인할 수 있는 소 명자료에 따라 확인된 다음의 어느 하나에 해당하는 재 원외의 재원으로 마련된 자금이 3분의 2 이하일 것 (1) 「상속세 및 증여세법」에 따라 적법하게 취득한 상속재 산 또는 수증재산 처분자금 (2) 이자, 배당소득, 사업소득, 근로소득, 퇴직소득, 기타소 득, 임대소득, 양도소득 (3) 그 밖에 (1) 및 (2)에 준하는 소득재원	
다. 대주주가 다음의 사실에 해당하지 않을 것. 다만, 그 위반 등의 정도가 경미하다고 인정되는 경우를 제외	
(1) 최근 5년간 법, 영, 금융관련법령, 「독점규제 및 공정 거래에 관한 법률」 및 「조세범처벌법」을 위반하여 벌금형 이상에 상당하는 형사처벌을 받은 사실. 다 만, 그 사실이 영위하고자 하는 업무의 건전한 영위 를 어렵게 한다고 볼 수 없는 경우를 제외	
(2) 「금융산업의 구조개선에 관한 법률」에 따라 부실금 융기관으로 지정되거나 법 또는 금융관계법령에 따라 허가·인가 또는 등록이 취소된 금융기관(부실금융회 사로 지정된 금융회사를 제외)의 대주주 또는 그 특수 관계인인 사실. 다만, 법원의 판결에 따라 부실책임이 없다고 인정되거나 금융위원회가 정하는 「부실금융 기관 대주주의 경제적 책임 부담기준」에 따라 경제 적 책임부담의무를 이행 또는 면제받은 경우 제외 ¹⁾	
(3) 주식취득대상 금융회사가 금융투자업자인 경우: 신청 한 금융투자업 인가업무 단위와 동일한 인가업무 단위 를 최근 1년 이내에 자진 폐지한 금융투자업자의 자진 폐지 당시 최대주주였거나 신청한 금융투자업 인가업 무 단위를 포함한 금융투자업 인가업무 단위 전부를 최근 5년 이내에 자진 폐지한 금융투자업자의 자진 폐 지 당시 최대주주였던 사실	
라. 건전한 신용질서, 그 밖에 건전한 금융거래질서를 저해 한 경우로서 다음의 사실에 해당하지 않을 것. 다만, 그 사실이 영위하고자 하는 업무의 건전한 영위를 어렵게 한다고 볼 수 없는 경우를 제외	
(1) 최근 5년간 부도발생, 그 밖에 이에 준하는 사유로 인 하여 은행거래정지처분을 받은 사실	
(2) 최근 3년간 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」 에 따른 종합신용정보집중기관에 금융질서 문란정보 거래처 또는 약정한 기일내에 채무를 변제하지 아니한 자로 등록된 사실	
(3) 최대주주가 되고자하는 경우에 최근 5년 이내에 금융 회사 임원으로서 직무정지를 받거나 금융회사 직원으 로서 정직요구 이상의 조치를 받은 사실. 다만, 주식취 득대상 금융회사가 보험회사 또는 여신전문금융회사인 경우에는 최근 4년간 금융위로부터 직무정지 또는 정 직요구 이상의 조치를 받은 사실로 함	
(4) 최근 5년간 파산절차·회생절차, 그 밖에 이에 준하는 절차의 대상인 기업이거나 그 기업의 최대주주 또는 주요주주로서 이에 직접 또는 간접으로 관련된 사실. 다만, 이에 관한 책임이 인정되는 경우에 한함 ²⁾	

주 1) 부실책임이 없다고 인정되거나 부실에 따른 경제적 책임을 부담 또는 면제받은 경우 그 내용을 별도 기재

주 2) 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」에 의한 종합신용정보집중기관에 금융질서 문란정보 거래처 또는 약
정한 기일내에 채무를 변제하지 아니한 거래처로 등록된 내용을 기재

⑤ 대주주가 외국법인인 경우¹⁾(영 별표1의2 제5호 관련)

항 목	내 용
가. 승인신청일 현재 외국에서 주식취득대상 금융회사가 영위하고 있는 금융업에 상당하는 영업을 영위하고 있을 것 ²⁾	
나. 국제적으로 인정받는 신용평가기관으로부터 투자적격 이상의 신용평가등급을 받거나 본국의 감독기관이 정하는 재무건전성에 관한 기준을 충족하고 있는 사실이 확인될 것	
다. 최근 3년간 금융업에 상당하는 영업의 영위와 관련하여 본국의 감독기관으로부터 기관경고 이상에 상당하는 행정처분(감독기관이 제재방법으로 행하는 활동·기능·영업에 대한 제한명령, 등록의 취소나 정지등이 포함되며 행정처분에 따라 민사제재금 등을 징구 받은 경우에는 해당국 감독기관의 전체적인 제재수준 및 위법행위의 내용 등을 감안하여 결정한다)을 받거나 벌금형 이상에 상당하는 형사처벌을 받은 사실이 없을 것	
라. 대주주가 다음의 사실에 해당하지 않을 것. 다만, 그 위반 등의 정도가 경미하다고 인정되는 경우를 제외	
1) 최근 5년간 법, 영, 금융관련법령, 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 및 「조세범처벌법」을 위반하여 벌금형 이상에 상당하는 형사처벌을 받은 사실. 다만, 그 사실이 영위하고자 하는 업무의 건전한 영위를 어렵게 한다고 볼 수 없는 경우를 제외	
2) 「금융산업의 구조개선에 관한 법률」에 따라 부실금융기관으로 지정되거나 법 또는 금융관계법령에 따라 허가·인가 또는 등록이 취소된 금융기관(부실금융회사로 지정된 금융회사를 제외)의 대주주 또는 그 특수관계인인 사실. 다만, 법원의 판결에 따라 부실책임이 없다고 인정되거나 금융위원회가 정하는 「부실금융기관 대주주의 경제적 책임 부담기준」에 따라 경제적 책임부담의무를 이행 또는 면제받은 경우 제외 ³⁾	
3) 다음과 같이 건전한 신용질서, 그 밖에 건전한 금융거래질서를 저해한 사실. 다만, 그 사실이 영위하고자 하는 업무의 건전한 영위를 어렵게 한다고 볼 수 없거나 금융산업의 신속한 구조개선을 지원할 필요가 있는 경우를 제외 (가) 최대주주가 되고자 하는 경우에는 최근 1년간 기관경고 조치 또는 최근 3년간 시정명령이나 중지명령, 업무정지 이상의 조치를 받은 사실(기관경고를 받은 후 최대주주 및 그 특수관계인인 주주 전체가 변경된 경우에는 적용을 제외) (나) 최근 5년간 파산절차·회생절차, 그 밖에 이에 준하는 절차의 대상인 기업이거나 그 기업의 최대주주 또는 주요주주로서 이에 직접 또는 간접으로 관련된 사실. 다만, 이에 관한 책임이 인정되는 경우에 한함 ⁴⁾	
4) 주식취득대상 금융회사가 금융투자업자인 경우: 신청한 금융투자업 인가업무 단위와 동일한 인가업무 단위를 최근 1년 이내에 자진 폐지한 금융투자업자의 자진 폐지 당시 최대주주였거나 신청한 금융투자업 인가업무 단위를 포함한 금융투자업 인가업무 단위 전부를 최근 5년 이내에 자진 폐지한 금융투자업자의 자진 폐지 당시 최대주주였던 사실	

주 1) 대주주가 외국법령에 따라 설립된 외국법인인 경우. 다만, 그 외국법인이 지주회사인 경우에는 그 지주회사가 인가신청시에 지정하는 회사(그 지주회사의 경영을 사실상 지배하고 있는 회사 또는 지주회사가 경영을 사실상 지배하고 있는 회사에 한한다)가 가목부터 라목까지의 요건을 충족하는 때에는 그 지주회사가 그 요건을 충족한 것으로 봄

2) ① 주식취득대상 금융회사가 금융지주회사, 여신전문금융회사인 경우: 은행, 금융투자업, 보험 및 이에 준하는 금융업으로서 금융위가 인정하는 업무를 영위

② 주식취득대상 금융회사가 금융투자업자인 경우: 금융투자업자가 영위하고 있는 금융투자업에 상당하는 영업을 영위

③ 주식취득대상 금융회사가 보험회사인 경우: 보험업(국내에서 영위하고자 하는 보험종목과 동일한 보험종목을 말한다)을 적법하게 영위

3) 부실책임이 없다고 인정되거나 부실에 따른 경제적 책임을 부담 또는 면제받은 경우 그 내용을 별도 기재

4) 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」에 의한 종합신용정보집중기관에 금융질서 문란정보 거래처 또는 약정한 기일내에 채무를 변제하지 아니한 거래처로 등록된 내용을 기재

⑥ 대주주가 외국인으로서 개인인 경우¹⁾(영 별표1의2 제6호 관련)

항 목	내 용
가. 승인신청일 현재 5년 이상 외국금융회사의 상근임원으로 근무한 경력이 있을 것	
나. 법 제5조제1항 각 호의 결격사유에 해당하지 않을 것 (별지 제1호서식 붙임2 참조)	
다. 외국인이 속한 국가의 금융감독기관으로부터 해당 외국인이 본국의 금융지주회사의 대주주로서 결격사유에 해당되지 아니한다는 확인이 있을 것	
라. 출자자금 중 객관적으로 자금출처를 확인할 수 있는 소명자료에 따라 확인된 다음의 어느 하나에 해당하는 재원외의 재원으로 마련된 자금이 3분의 2 이하일 것 (1) 「상속세 및 증여세법」에 따라 적법하게 취득한 상속재산 또는 수증재산 처분자금 (2) 이자, 배당소득, 사업소득, 근로소득, 퇴직소득, 기타소득, 임대소득, 양도소득 (3) 그 밖에 (1) 및 (2)에 준하는 소득재원	
마. 대주주가 다음의 사실에 해당하지 않을 것. 다만, 그 위반 등의 정도가 경미하다고 인정되는 경우를 제외	
1) 최근 5년간 법, 영, 금융관련법령, 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 및 「조세범처벌법」을 위반하여 벌금형 이상에 상당하는 형사처벌을 받은 사실. 다만, 그 사실이 영위하고자 하는 업무의 건전한 영위를 어렵게 한다고 볼 수 없는 경우를 제외	
2) 「금융산업의 구조개선에 관한 법률」에 따라 부실금융기관으로 지정되거나 법 또는 금융관계법령에 따라 허가·인가 또는 등록이 취소된 금융기관(부실금융회사로 지정된 금융회사를 제외)의 대주주 또는 그 특수관계인인 사실. 다만, 법원의 판결에 따라 부실책임이 없다고 인정되거나 금융위원회가 정하는 「부실금융기관 대주주의 경제적 책임 부담기준」에 따라 경제적 책임부담의무를 이행 또는 면제받은 경우를 제외 ²⁾	
3) 주식취득대상 금융회사가 금융투자업자인 경우: 신청한 금융투자업 인가업무 단위와 동일한 인가업무 단위를 최근 1년 이내에 자진 폐지한 금융투자업자의 자진 폐지 당시 최대주주였거나 신청한 금융투자업 인가업무 단위를 포함한 금융투자업 인가업무 단위 전부를 최근 5년 이내에 자진 폐지한 금융투자업자의 자진 폐지 당시 최대주주였던 사실	
바. 건전한 신용질서, 그 밖에 건전한 금융거래질서를 저해한 경우로서 다음의 사실에 해당하지 않을 것. 다만, 그 사실이 영위하고자 하는 업무의 건전한 영위를 어렵게 한다고 볼 수 없는 경우를 제외	
1) 최근 5년간 부도발생, 그 밖에 이에 준하는 사유로 인하여 은행거래정지처분을 받은 사실	
2) 최근 3년간 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」에 따른 종합신용정보집중기관에 금융질서 문란정보 거래처 또는 약정한 기일내에 채무를 변제하지 아니한 자로 등록된 사실	
3) 최대주주가 되고자 하는 경우에 최근 5년 이내에 금융회사 임원으로서 직무정지를 받거나 금융회사 직원으로서 정직요구 이상의 조치를 받은 사실. 다만, 주식취득대상 금융회사가 보험회사 또는 여신전문금융회사인 경우에는 최근 4년간 금융위로부터 직무정지 또는 정직요구 이상의 조치를 받은 사실로 함	
4) 최근 5년간 파산절차·회생절차, 그 밖에 이에 준하는 절차의 대상인 기업이거나 그 기업의 최대주주 또는 주요주주로서 이에 직접 또는 간접으로 관련된 사실. 다만, 이에 관한 책임이 인정되는 경우에 한함 ³⁾	

주 1) 주식취득대상 금융회사가 금융지주회사인 경우만 해당

2) 부실책임이 없다고 인정되거나 부실에 따른 경제적 책임을 부담 또는 면제받은 경우 그 내용을 별도 기재

3) 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」에 의한 종합신용정보집중기관에 금융질서 문란정보 거래처 또는 약정한 기일내에 채무를 변제하지 아니한 거래처로 등록된 내용을 기재

⑦ 대주주가 기관전용 사모집합투자기구 또는 투자목적회사인 경우(영 별표1의2 제7호 관련)

해당 기관전용 사모집합투자기구의 업무집행사와 그 출자지분이 100분의 30 이상인 유한 책임사원(기관전용 사모집합투자기구에 대하여 사실상의 영향력을 행사하고 있지 아니하다는 사실이 정관, 투자계약서, 협약서 등에 의하여 확인된 경우는 제외한다) 또는 기관전용 사모집합투자기구를 사실상 지배하고 있는 유한책임사원 또는 해당 투자목적회사의 주주나 사원인 기관전용 사모집합투자기구의 업무집행사원으로서 그 투자목적회사의 자산운용업무를 수행하는 자에 대하여 다음의 구분에 따른 요건을 적용한다.

- 가. 제1호의 금융기관인 경우 : 제1호의 요건을 충족할 것
- 나. 제2호의 기금등인 경우 : 제2호의 요건을 충족할 것
- 다. 제3호의 내국법인인 경우 : 제3호가목, 나목, 라목 및 마목의 요건을 충족할 것
- 라. 제4호의 내국인으로서는 개인인 경우 : 제4호가목, 다목 및 라목의 요건을 충족할 것
- 마. 제5호의 외국법인인 경우 : 제5호나목부터 라목까지의 요건을 충족할 것
- 바. 제6호의 외국인인 경우 : 제6호나목, 라목의 요건(단, 제4호나목은 제외한다)을 충족할 것

【첨부서류】

1. 대주주가 되려는 자가 법인인 경우 다음 가 목의 구분에 따른 서류
 - 가. 정관
 - 나. 최근 사업연도말 현재의 재무제표(최근 사업연도말 이후 6개월이 지난 경우에는 해당 연도의 반기재무제표)
 - 다. 위 나목에 따른 재무제표에 대한 회계감사인의 감사보고서 및 검토보고서
2. 대주주가 되려는 자가 다음 각 목의 법인 등에 해당하는 경우, 그 해당서류
 - 가. 외국 기업인 경우 : 법인등기사항증명서에 준하는 서류
 - 나. 「금융위원회의 설치 등에 관한 법률」 제38조에 따라 금융감독원의 검사를 받는 기관 [「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 기관전용 사모집합투자기구 또는 같은 법에 따른 투자목적회사(이하 “기관전용 사모집합투자기구등”이라 한다) 및 「국가재정법」 제5조에 따른 기금 또는 그 기금을 관리·운용하는 법인을 제외하며, 이하 “금융기관”이라 한다]인 경우: 그 금융기관에 적용되는 재무건전성 기준에 따라 산출한 재무상태와 이에 대한 회계감사인의 검토보고서
 - 다. 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 상호출자제한기업집단 및 채무보증제한 기업집단(이하 “상호출자제한기업집단등”이라 한다) 또는 「은행법」에 따른 주채무계열(이하 “주채무계열”이라 한다)에 속하는 경우: 부채비율 산출명세서 및 회계법인의 확인서
3. 신청인이 외국인인 경우 당해 외국법인에 관하여 기본적인 사항(국적, 회사형태 및 설립 근거, 설립일, 대표자, 경영진 구성, 임직원수, 자산규모, 자본금, 주주구성, 계열사 현황, 국내 투자현황 등)을 기재한 서류 및 신청인의 국적증명서류와 대리인의 대리권을 증명하는 서류
4. 신청인이 「전자정부법」 제36조제1항에 따른 행정정보의 공동이용을 통하여 주민등록표 등본 또는 사업자등록증의 확인에 동의하지 아니하는 경우에는 주민등록표 등본 또는 사업자등록증 사본
5. 기타 대주주 요건 확인서류(확인서 및 입증서류 등)

2. 승인신청서 첨부서류 구비

1. 대주주가 되려는 자가 법인인 경우 :

가. 정관

나. 최근 사업연도말 현재의 재무제표(최근 사업연도말 이후 6개월이 지난 경우에는 해당 연도의 반기재무제표)

다. 위 나목에 따른 재무제표에 대한 회계감사인의 감사보고서 및 검토보고서

2. 대주주가 되려는 자가 다음 각 목의 법인 등에 해당하는 경우 :

가. 외국 기업인 경우 : 법인등기사항증명서에 준하는 서류

나. 「금융위원회의 설치 등에 관한 법률」 제38조에 따라 금융감독원의 검사를 받는 기관 [「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 기관전용 사모집합투자기구 또는 같은 법에 따른 투자목적회사(이하 “기관전용 사모집합투자기구등”이라 한다) 및 「국가재정법」 제5조에 따른 기금 또는 그 기금을 관리·운영하는 법인을 제외하며, 이하 “금융기관”이라 한다]인 경우: 그 금융기관에 적용되는 재무건전성 기준에 따라 산출한 재무상태와 이에 대한 회계감사인의 검토보고서

다. 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 상호출자제한기업집단 및 채무보증제한기업집단(이하 “상호출자제한기업집단등”이라 한다) 또는 「은행법」에 따른 주채무계열(이하 “주채무계열”이라 한다)에 속하는 경우: 부채비율 산출명세서 및 회계법인의 확인서

3. 신청인이 외국인인 경우 :

당해 외국법인에 관하여 기본적인 사항(국적, 회사형태 및 설립근거, 설립일, 대표자, 경영진 구성, 임직원수, 자산규모, 자본금, 주주구성, 계열사 현황, 국내투자현황 등)을 기재한 서류 및 신청인의 국적증명서류와 대리인의 대리권을 증명하는 서류

4. 신청인이 「전자정부법」 제36조제1항에 따른 행정정보의 공동이용을 통하여 주민등록표 등본 또는 사업자등록증의 확인에 동의하지 아니하는 경우 주민등록표 등본 또는 사업자등록증 사본

5. 기타 대주주 요건 확인서류(확인서 및 입증서류 등)

IV. 관련 법규

금융회사의 지배구조에 관한 법률

§31

금융회사의 지배구조에 관한 법률 시행령

§26, 별표 1의2

금융회사의 지배구조 감독규정

별표 4

※ 세부 내용은 법제처 「국가법령정보센터」(www.law.go.kr)을 참고하시기 바랍니다.